KAPITOLU 514

ATT DWAR PENSJONIJIET TAL-IRTIRAR

Biex jirregola Skemi tal-Irtirar, Fondi għall-irtirar u Provdituri tas-Servizzi li għandhom x'jaqsmu ma' dan kollu.

1 ta' Jannar, 2015*

L-ATT XVI tal-2011, kif emendat bl-Att XX tal-2013, XXVI tal-2018 u V tal-2020.

TAQSIMA I

Preliminari

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att hu l-Att dwar Pensjonijiet tal-Irtirar. Titolu fil-qosor.

2. (1) F'dan l-Att, kemm-il darba l-kuntest tal-kliem ma jkunx jeħtieġ xort'oħra - Tifsir. *Emendat: V.2020.59.*

"Amministratur ta' Skema tal-Irtirar" tfisser persuna li jkollha liċenza biex tipprovdi s-servizzi ta' amministrazzjoni tal-iskema tal-irtirar msemmija fl-Iskeda;

"amministrazzjoni prinċipali" tfisser il-post, li jkun jinsab f'Malta, fejn isiru d-deċiżjonijiet strateġiċi ewlenin ta' skema tal-irtirar u ta' fond għall-irtirar;

"l-Atti dwar it-Taxxi" tfisser kollettivament l-Att dwar it-Taxxa fuq l-*Income* u l-Att dwar l-Amministrazzjoni tat-Taxxa; Kap. 123. Kap. 372.

"awtorità kompetenti" tfisser l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta, imwaqqfa bl-Att dwar l-Att dwar Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta; Kap. 330.

"awtorità regolatorja barranija" tfisser awtorità f'pajjiż jew territorju barra minn Malta li jeżerċita xi funzjoni regolatorja jew superviżorja f'dak li għandu x'jaqsam ma' servizzi finanzjarji li tikkorrispondi ma' xi funzjoni tal-awtorità kompetenti kif imfissra fl-Att dwar Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta; Kap. 330.

"azzjonijiet kwalifikanti" tfisser *holding* dirett jew indirett f'korp magħqud li jirrappreżenta għaxra fil-mija jew aktar tal-kapital azzjonarju maħruġ minn dak il-korp, jew tal-jeddijiet ta' votazzjoni konnessi ma' dak il-kapital azzjonarju jew li bih ikun possibbli li teżerċita influenza sinifikanti fuq it-tmexxija tal-korp magħqud;

"benefiċċju tal-irtirar" tfisser benefiċċji mħallsa b'riferenza għal meta persuna tirtira, jew tistenna li tasal biex tirtira jew, meta l-benefiċċji jkunu supplementari għal dawk il-benefiċċji u jiġu provduti fuq bażi anċillari, fl-għamla ta' ħlasijiet meta tiġri xi mewt, diżabilità, jew terminazzjoni ta' impjieg jew fl-għamla ta' ħlasijiet jew servizzi ta' sostenn fil-każ ta' mard, indiġenza jew

*Ara l-artikolu 1(2) tal-Att kif promulgat oriġimarjament, u l-Avviżi Legali 4 tal-2015 u 35 tal-2015.

mewt;

"benefiċjarju" tfisser individwu li jkun qed jirċievi benefiċċji tal-irtirar kif hemm fid-dispożizzjonijiet ta' xi dokument ta' skema;

"detentur ta' liċenza" tfisser persuna jew korp magħqud jew korp mhux magħqud li jkollu liċenza taħt dan l-Att;

"Direttiva dwar il-Pensjonijiet Okkupazzjonali" tfisser id-Direttiva (UE) 2016/2341 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Diċembru 2016 dwar l-attivitajiet u s-superviżjoni ta' istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali (IORPs) (riformulazzjoni), kif tista' tiġi emendata minn żmien għal żmien, u tinkludi kull miżura implimentattiva, *standards* tekniċi implimentattivi, *standards* tekniċi regolatorji u miżuri bħal dawk li nħarġu, jew li jistgħu jinħarġu taħthom;

"Direttiva dwar is-Solvibbiltà II" tfisser id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru, 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (riformulata), kif tista' tiġi emendata minn żmien għal żmien u tinkludi kull att ta' delega u kull standard tekniku li nħareġ, jew li jista' jinħareġ taħtha;

"direttiva" tfisser direttiva maħruġa taħt l-artikolu 41;

"dokument" jew "dokumentazzjoni" tinkludi informazzjoni li tkun reġistrata b'kull mod li jkun u, f'dak li għandu x'jaqsam ma' informazzjoni reġistrata b'mod differenti minn għamla li tista' tinqara, kull riferenza għall-għemil tagħha tinkludi riferenza għall-produzzjoni ta' kopja ta' dik l-informazzjoni f'għamla li tista' tinqara;

"dokument ta' skema" tfisser l-istrument miktub li jagħti xhieda dwar, jew jistabbilixxi, skema tal-irtirar u li jistipula l-benefiċċji tal-irtirar u l-kundizzjonijiet li dawn jingħataw taħthom;

"EIOPA" tfisser l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol stabbilita taħt l-artikolu 1 tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru, 2010;

"fond għall-irtirar" tfisser arranġament stabbilit bl-għan ewlieni ta' *holding* u li tinvesti l-kontribuzzjonijiet li jsiru f'xi skema waħda jew aktar skemi tal-irtirar u, jew f'xi skema waħda jew aktar skemi tal-irtirar barranin;

"funzjoni ewlenija" fi ħdan sistema ta' governanza, tfisser il-kapaċità li jitwettqu kompiti prattiċi inklużi l-funzjoni ta' maniġġjar tar-riskji, il-funzjoni tal-verifika interna ta' awditjar u l-funzjoni attwarja;

"l-impenni internazzjonali ta' Malta" tfisser l-impenni, ir-responsabbiltajiet u l-obbligi ta' Malta li jitnisslu minn sħubija fl-Unjoni Ewropea, u sħubija fi, jew affiljazzjoni jew relazzjoni ma', xi organizzazzjoni internazzjonali, mondjali jew reġjonali jew raggruppament ta' pajjiżi jew kif hemm f'xi trattat, ftehim jew qbil internazzjonali ieħor, b'kull mod li dan jista' jissejjaħ, sew bilaterali sew multilaterali, inklużi *Memoranda* ta' Ftehim, li Malta tkun parti fihom;

"impriża *sponsor*" tfisser kull impriża jew korp ieħor, irrispettivament minn jekk tinkludix jew tikkonsistix minn persuna waħda jew aktar fiżika jew ġuridika, li taġixxi bħala prinċipal jew bħala persuna li taħdem għal rasha, jew kull konkorrenza ta' dawn u li toffri skema tal-irtirar okkupazzjonali jew tħallas kontribuzzjonijiet lil xi skema tal-irtirar okkupazzjonali;

"investitur" tfisser l-iskema tal-irtirar u, jew skema tal-irtirar barranija li tinvesti f'fond għall-irtirar;

"kontributur" tfisser -

(*a*) l-individwu li jikkontribwixxi unikament jew parzjalment fl-iskema tal-irtirar; u, jew

(*b*) il-prinċipal li jikkontribwixxi unikament jew parzjalment fl-iskema tal-irtirar,

għall-benefiċċju ta' membri tal-iskema tal-irtirar;

"liċenza" tfisser liċenza għal skema tal-irtirar jew liċenza għal fond għall-irtirar jew liċenza ta' provditur ta' servizz li jkun qiegħed jipprovdi xi wieħed jew aktar mis-servizzi elenkati fl-Iskeda, u "għoti ta' liċenza" u "li jkollu liċenza" għandhom jinftiehmu b'dan il-mod;

"membru" tfisser persuna li jkollha jedd jew li jista' jkollha jedd tibbenefika mill-irtirar kif hemm fid-dispożizzjonijiet ta' xi dokument ta' skema;

"il-Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għar-regolamentazzjoni tas-Servizzi Finanzjarji;

"preskritt" tfisser preskritt b'regolamenti magħmulin taħt dan l-Att;

"provditur ta' servizz" tfisser kull persuna li jkollha liċenza taħt dan l-Att biex tipprovdi xi wieħed jew aktar mis-servizzi elenkati fl-Iskeda;

"Regola tal-Pensjonijiet" tfisser regoli maħruġa mill-awtorità kompetenti, taħt diversi artikoli ta' dan l-Att u taħt kwalunkwe regolamenti magħmulin taħthom;

"reklam" tfisser kull għamla jew mezz ta' reklamar jew attività ta' promozzjoni, li ma jkunx xi dokument ta' skema, dettalji ta' skemi jew dettalji ta' fond għall-irtirar u, mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak hawn qabel imsemmi, tinkludi reklamar f'pubblikazzjoni, il-wiri ta' avviżi, sinjali, tikketti jew materjal li jintwera waqt il-konferenzi, permezz ta' ittri, ċirkolarijiet, katalogi, listi tal-prezzijiet jew dokumenti oħra, bl-esibizzjoni ta' stampi jew filmati fotografiċi jew ċinematografiċi, b'xandir bil-ħoss, televiżiv jew xort'oħra, bid-distribuzzjoni ta' reġistrazzjonijiet jew b'kull mod ieħor, hekk li jkollhom kontenut li, jew jistieden lil persuni, jew ikun fihom materjal intiż biex iħajjar lil persuni jsiru jew joffru li jsiru membri fi skema tal-irtirar jew investituri f'fond għall-irtirar; u kull riferenza għall-ħruġ ta' reklam għandha tiftiehem b'dan il-mod;

"servizz" tfisser kull servizz li jinkwadra fl-Iskeda, meta dan jiġi provdut fir-rigward ta' xi strument;

"skeda ta' ħlasijiet" għandha tiftiehem kif hemm fl-artikolu 18;

"skema tal-irtirar" tfisser skema jew arranġament kif imfissra fl-artikolu 3;

"skema tal-irtirar barranija" tfisser skema jew arranġament, organizzat taħt il-liġijiet ta' pajjiż barra minn Malta bl-għan ewlieni li jipprovdi benefiċċji tal-irtirar;

"skema tal-irtirar b'kontribuzzjoni fissa" tfisser skema tal-irtirar li jkollha l-għan ewlieni li tipprovdi għall-ħlas ta' benefiċċji tal-irtirar li jkunu stabbiliti b'riferenza għall-kontribuzzjonijiet li jitħallsu f'dik l-iskema tal-irtirar, l-akkumulazzjoni ta' profitti, qligħ u dħul ieħor, wara t-tnaqqis ta' spejjeż u telf f'dak ir-rigward;

"skema tal-irtirar personali" tfisser skema tal-irtirar li ma tkunx skema tal-irtirar okkupazzjonali u għal liema skema isiru kontribuzzjonijiet għall-benefiċċju ta' individwu;

"skema tal-irtirar li tħallas benefiċċju fiss" tfisser skema tal-irtirar, li ma tkunx skema tal-irtirar b'kontribuzzjoni fissa, li jkollha l-għan ewlieni li tipprovdi għall-ħlas ta' benefiċċji tal-irtirar fiss jew li jista' jiġi stabbilit;

"skema tal-irtirar okkupazzjonali" tfisser skema tal-irtirar, irrispettivament mill-forma legali tagħha, li topera fuq bażi ffinanzjata, stabbilita separatament minn kull impriża *sponsor* jew negozju, bil-għan li tipprovdi benefiċċji tal-irtirar fil-kuntest ta' attività okkupazzjonali abbażi ta' ftehim jew kuntratt konkluż:

(*a*) individwalment jew kollettivament bejn il-prinċipal jew il-prinċipali u l-impjegati jew ir-rappreżentanti rispettivi tagħhom; jew

(*b*) ma' persuni li jaħdmu għal rashom, individwalment jew kollettivament,

u li twettaq attivitajiet li jirriżultaw direttament minnhom;

"Stat Membru" tfisser Stat Membru tal-Komunitajiet Ewropej;

"Stat ŻEE" tfisser Stat li jkun parti kontraenti fil-ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea ffirmat f'Oporto fit-2 ta' Mejju, 1992 kif emendat bil-Protokoll iffirmat fi Brussell fis-17 ta' Marzu, 1993 u kif emendat b'kull att sussegwenti;

Kap. 370. "strument" għandu jkollha l-istess tifsira mogħtija fl-Att dwar Servizzi ta' Investiment;

"sussidjarja" għandha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lill-fraži "impriża sussidjarja" taħt l-artikolu 2 tal-Att dwar il-Kumpanniji; Kap. 386.

"taxxa" tfisser it-taxxa imposta bl-Atti dwar it-Taxxi.

"uffiċjal", dwar detentur ta' liċenzja, jinkludi direttur, *manager* jew segretarju ta' kumpanija jew kull persuna li tkun effettivament taġixxi f'dik il-kariga, sew jekk tkun ġiet maħtura formalment sew jekk ma tkunx.

(2) F'dan l-Att u fl-Iskeda u f'kull regolament magħmul jew fir-Regoli tal-Pensjonijiet maħruġin taħtu, jekk ikun hemm xi kunflitt bejn it-test Ingliż u dak Malti, jipprevali t-test Ingliż.

(3) Regolamenti magħmulin taħt dan l-Att u kull emenda jew revoka ta' dawk ir-regolamenti, jistgħu jiġu pubblikati bl-ilsien Ingliż biss.

(4) L-għan ta' dan l-Att hu, f'parti minnu, li jimplimenta id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar il-Pensjonijiet Okkupazzjonali u miżuri relattivi tal-Unjoni Ewropea, u dan għandu jiġi hekk interpretat u applikat.

TAQSIMA II

Sostitwit: V.2020.60.

Għoti ta' Liċenzja

Għoti ta' Liċenza għal Skemi tal-irtirar

Tifsira ta' skema tal-irtirar. *Emendat: XX. 2013.108; XXVI.2018.89; V.2020.61.*

3. (1) Skema tal-irtirar tfisser skema jew arranġament bl-għan ewlieni li dan ikun qiegħed jipprovdi benefiċċji tal-irtirar.

(2) Skema jew arranġament m'għandhomx jikkostitwixxu skema tal-irtirar taħt dan l-Att jekk dawn ikunu jipprovdu:

(*a*) għall-ħlas ta' benefiċċju tal-irtirar lil ħames membri jew inqas; jew

(*b*) biex jibda jsir il-ħlas ta' benefiċċji tal-irtirar lil membru f'data li tkun aktar kmieni minn dik meta dak il-membru jkun kiseb l-età ta' ħamsin sena, jew aktar tard minn dik speċifikata fir-Regoli tal-Pensjonijiet, ħlief f'dawk il-każijiet meta l-iskema jew l-arranġament ikunu jipprovdu li:

(i) il-ħlas isir minħabba fid-diżabilità jew mewt ta' xi membru; jew

(ii) il-ħlas, fil-każ ta' skema tal-irtirar okkupazzjonali, isir lill-membru kif jista' jiġi determinat permezz ta' Regola tal-Pensjoni maħruġa taħt l-Att, fil-każ li l-membru ma jkunx għadu impjegat mill-prinċipal:

Iżda skema jew arranġament deskritti fil-paragrafu (a) jistgħu, b'avviż bil-miktub lill-awtorità kompetenti, japplikaw biex jiġu kkunsidrati bħala skema għall-finijiet ta' dan l-Att, u tali skema għandha tħares id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 32 sa 35 tad-Direttiva dwar Pensjonijiet Okkupazzjonali.

(3) Skema tal-irtirar tista' tkun skema tal-irtirar okkupazzjonali jew skema tal-irtirar personali.

Ħtieġa ta' liċenza għal skemi tal-irtirar. *Emendat: V.2020.62.*

4. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (6), ebda skema tal-irtirar m'għandha twettaq ebda attività għall-provdiment ta' benefiċċji tal-irtirar f'Malta jew minn ġewwa Malta,kemm-il darba l-amministrazzjoni prinċipali ta' dik l-iskema tal-irtirar ma tkunx tinsab f'Malta u ma tkunx debitament liċenzjata taħt dan l-Att.

(2) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (6), ebda skema tal-irtirar magħmula kif hemm fi jew li teżisti taħt il-liġijiet ta' Malta m'għandha twettaq ebda attività għall-provdiment ta' benefiċċji tal-irtirar fi jew minn ġewwa xi pajjiż, territorju jew lok ieħor barra minn Malta kemm-il darba ma jkollhiex liċenza taħt dan l-Att.

(3) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (6), ebda persuna m'għandha taċċetta flus jew xi korrispettiv ieħor minn kontributur dwar l-iskema tal-irtirar jekk din tkun qegħda twettaq xi attività għall-provdiment ta' benefiċċji tal-irtirar f'Malta jew minn ġewwa Malta kemm-il darba l-amministrazzjoni prinċipali ta' dik l-iskema tal-irtirar ma tkunx tinsab f'Malta u ma tkunx debitament liċenzjata taħt dan l-Att.

(4) L-awtorità kompetenti tista', b'avviż bil-miktub mogħti lil persuna, tistabbilixxi li għall-finijiet ta' dan l-Att, skema jew arranġament ieħor ikunu skema tal-irtirar -

(*a*) li jkunu jinsabu f'Malta; jew

(*b*) li jkunu qegħdin iwettqu xi attività f'Malta jew minn ġewwa Malta,

u bla ħsara għal kull appell taħt l-artikolu 44, dwar dik il-persuna, dak li tistabbilixxi l-awtorità kompetenti jkun konklużiv għall-finijiet kollha ta' dan l-Att.

(5) Għall-finijiet tas-subartikolu (4), "li jkunu qegħdin iwettqu xi attività f'Malta jew minn ġewwa Malta" tinkludi imma mhix limitata għal, tqegħid fis-suq, reklamar jew xort'oħra li tagħmel promozzjoni, kif jista' jiġi aktar stipulat f'Regoli tal-Pensjonijiet.

(6) Ebda skema tal-irtirar m'għandha tkun prekluża, bid-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (1) sa (3), milli tieħu dawk il-passi li jistgħu jkunu meħtieġa għall-inkorporazzjoni jew, kif jista' jkun il-każ, it-twaqqif tal-iskema tal-irtirar jew milli tieħu dawk il-passi li jistgħu jkunu meħtieġa biex jiġi assikurat l-għoti ta' liċenza tal-iskema tal-irtirar mill-awtorità kompetenti.

(7) Skema tal-irtirar li jkollha liċenza taħt dan l-Att ma tkun soġġetta għal ebda għoti ta' liċenza meħtieġa taħt l-Att dwar Servizzi ta' Investiment.

Kap. 370.

Għoti ta' Liċenza għal Fondi għall-Irtirar

Ħtieġa ta' liċenza għal fondi għall-irtirar.
Emendat: V.2020.63.

5. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (5), ebda fond għall-irtirar m'għandu jwettaq ebda attività f'Malta jew minn ġewwa Malta f'dak li għandu x'jaqsam ma' skema tal-irtirar barranija, kemm-il darba l-amministrazzjoni prinċipali ta' dak il-fond tal-irtirar ma jkunx jinsab f'Malta u ma jkollux debitament liċenzja taħt dan l-Att.

(2) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (5), ebda fond għall-irtirar magħmul kif hemm fil-liġijiet ta' Malta jew li jeżisti taħthom m'għandu jwettaq ebda attività f'dak li għandu x'jaqsam ma' skema tal-irtirar u, jew skema tal-irtirar barranija, f'xi jew minn ġewwa xi pajjiż, territorju jew lok ieħor barra minn Malta, kemm-il darba dan ma jkollux liċenza taħt dan l-Att.

(3) L-awtorità kompetenti tista' b'avviż bil-miktub mogħti lil persuna tistabbilixxi li għall-finijiet ta' dan l-Att, fond ikun fond għall-irtirar:

(*a*) li jkun jinsab f'Malta, jew

(*b*) li jkun qiegħed iwettaq xi attività f'Malta jew minn ġewwa Malta,

u bla ħsara għal xi appell taħt l-artikolu 44, dwar dik il-persuna, dak li tistabbilixxi l-awtorità kompetenti għandu jkun konklużiv għall-finijiet kollha ta' dan l-Att.

(4) Għall-finijiet tas-subartikolu (3), "li jkun qiegħed iwettaq xi attività f'Malta jew minn ġewwa Malta" tinkludi imma mhix limitata għal, tqegħid fis-suq, reklamar jew xort'oħra li tagħmel promozzjoni, kif jista' jiġi aktar stipulat f'Regoli tal-Pensjonijiet.

(5) Ebda fond għall-irtirar m'għandu jkun prekluż mid-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (1) u (2) milli jieħu dawk il-passi li jistgħu jkunu meħtieġa għall-inkorporazzjoni jew, kif jista' jkun il-każ, it-twaqqif tal-fond għall-irtirar jew milli jieħu dawk il-passi li jistgħu jkunu meħtieġa biex jiġi assikurat l-għoti ta' liċenza tal-fond għall-irtirar mill-awtorità kompetenti.

(6) Fond għall-irtirar li jkollu liċenza taħt dan l-Att ma jkun soġġett għal ebda ħtieġa ta' għoti ta' liċenza taħt l-Att dwar Servizzi ta' Investiment. Kap. 370.

Għoti ta' Liċenza għal Provdituri tas-servizzi

6. (1) Ebda persuna m'għandha tipprovdi jew tagħmilha li tkun qegħda tipprovdi xi wieħed jew aktar mis-servizzi elenkati fl-Iskeda f'Malta jew minn ġewwa Malta lil skema tal-irtirar jew fond għall-irtirar jew lil xi arranġament simili jew ekwivalenti stabbilit barra minn Malta, kemm-il darba ma jkollhiex liċenza taħt dan l-Att. Ħtieġa ta' liċenza għal persuni li jkunu qegħdin jipprovdu servizzi elenkati fl-Iskeda.

(2) Ebda korp magħqud, korp mhux magħqud jew assoċjazzjoni magħmula kif hemm fil-liġijiet ta' Malta jew li teżisti taħthom, m'għandhom jipprovdu jew jagħmluha li jkunu qegħdin jipprovdu servizz f'pajjiż jew minn ġewwa pajjiż, territorju jew lok ieħor barra minn Malta kemm-il darba dawn ma jkollhomx liċenza taħt dan l-Att.

(3) L-awtorità kompetenti tista', b'avviż bil-miktub mogħti lil xi persuna, tistabbilixxi li servizz ikun jinkwadra fl-Iskeda meta dan ikun provdut f'dak li għandu x'jaqsam ma' xi strument u bla ħsara għal kull appell taħt l-artikolu 44, dwar dik il-persuna, dak li tistabbilixxi l-awtorità kompetenti għandu jkun konklużiv għall-finijiet kollha ta' dan l-Att.

Rikonoxximent ta' Provdituri ta' Servizz

7. *Imħassar bl-Att V.2020.64.* Ħtieġa ta' rikonoxximent ta' persuni li jwettqu attivitajiet amministrattivi ta' *back-office*.

Sostitwit: V.2020.65.

TAQSIMA III

Applikazzjoni, Għoti, Tħassir, Sospensjoni ta' Liċenzji

Applikazzjoni għal liċenzja. *Emendat: V.2020.66.*

8. liċenzja għandha ssir bil-miktub f'dik l-għamla u b'dak il-mod meħtieġ mill-awtorità kompetenti u -

(*a*) għandu jkun fiha jew ikollha magħha dik l-informazzjoni u dawk id-dettalji li l-awtorità kompetenti tista' teħtieġ permezz ta' Regoli tal-Pensjonijiet;

(*b*) għandha tkun verifikata bil-mod u daqstant daqskemm ikun meħtieġ mill-awtorità kompetenti kif jista' jiġi stabbilit permezz ta' Regoli tal-Pensjonijiet.

Setgħa tal-awtorità kompetenti li tiċħad jew tagħti liċenzja. *Emendat: V.2020.67.*

9. (1) L-awtorità kompetenti tista' tagħti, jew tiċħad milli tagħti liċenzja li ssir applikazzjoni għaliha taħt dan l-Att.

(2) L-awtorità kompetenti m'għandhiex tagħti liċenzja li tkun saret applikazzjoni għaliha taħt dan l-Att, kemm-il darba ma tkunx sodisfatta li -

(*a*) fl-każ ta' skema tal-irtirar:

(i) din tkun magħmula u strutturata konformement mar-Regoli tal-Pensjonijiet, hekk kif dawn japplikaw;

(iA) l-attivitajiet tal-iskema tal-irtirar ikunu limitati għal attivitajiet ta' operazzjonijiet relatati ma' benefiċċju tal-irtirar u l-attivitajiet li joħorġu minnhom;

(ii) din iġġib prova li se tkun f'pożizzjoni li tikkonforma mad-dispożizzjonijiet; ta' dan l-Att u ta' kull regolamenti jew Regola tal-Pensjonijiet magħmulin taħtu;

(iii) l-iskema tal-irtirar u l-Amministratur ta' Skema tal-Irtirar huma adatti u idoneji biex iwettqu l-funzjonijiet meħtieġa minnhom f'dak li għandu x'jaqsam mal-iskema tal-irtirar;

(iv) ikun hemm xi dokument ta' skema li jkun fih pattijiet u kundizzjonijiet konformi ma' kull Regola tal-Pensjonijiet;

(v) l-isem tal-iskema tal-irtirar ikun wieħed li, fil-fehma tal-Awtorità, ma jkunx iqarraq;

(vi) ebda aspett tal-applikazzjoni jew li jkollu x'jaqsam magħha, ma jkunx jagħti lok għal xi tħassib regolatorju; u

(*aA*) b'żieda mal-ħtiġijiet tal-paragrafu (a), fil-każ ta' skema tal-irtirar okkupazzjonali:

(i) l-Amministratur ta' Skema tal-Irtirar jagħti prova li ser ikun f'pożizzjoni li jikkonforma mas-sistema ta' governanza li hemm provdut dwarha fl-artikolu 13A;

(ii) l-Amministratur ta' Skema tal-Irtirar jagħti prova li, meta l-impriża *sponsor* tiggarantixxi l-

ħlas tal-benefiċċji tal-irtirar, il-prinċipal ikun marbut li jagħmel finanzjament regolari;

(*b*) fil-każ ta' fond għall-irtirar:

(i) dan ikun magħmul u strutturat konformement mar-Regoli tal-Pensjonijiet, hekk kif japplika;

(ii) il-fond għall-irtirar u kull persuna, tissejjaħ kif tissejjaħ, responsabbli għall-operazzjoni, amministrazzjoni u maniġġar tal-fond għall-irtirar, għandhom ikunu jikkonformaw ma' u josservaw id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u xi regolament jew Regola tal-Pensjonijiet magħmulin taħtu;

(iii) il-fond għall-irtirar u kull persuna responsabbli għall-operazzjoni, amministrazzjoni u maniġġar tal-fond għall-irtirar, ikun persuna adatta u idoneja biex twettaq il-funzjonijiet meħtieġa minnha f'dak li għandu x'jaqsam mal-fond għall-irtirar;

(iv) ikollu dokument ta' twaqqif li jkun fih pattijiet u kundizzjonijiet konformement mar-Regoli tal-Pensjonijiet;

(v) l-isem tal-fond għall-irtirar ikun wieħed li, fil-fehma tal-awtorità kompetenti, ma jkunx iqarraq;

(vi) kull aspett tal-applikazzjoni jew li jkollu x'jaqsam magħha ma jkun iqajjem ebda tħassib regolatorju;

(*ċ*) fil-każ ta' provditur ta' servizz:

(i) l-applikant ikun persuna adatta u idoneja biex tipprovdi s-servizzi involuti, u

(ii) l-applikant ikun jikkonforma ma' u josserva d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u xi regolament jew Regola tal-Pensjonijiet magħmulin taħtu;

(iii) kull aspett ta' jew li jkollu x'jaqsam mal-applikazzjoni ma jkun iqajjem ebda tħassib regolatorju.

(3) Mingħajr preġudizzju għall-artikolu 38, liċenza maħruġa mill-awtorità kompetenti jkunu soġġetti għar-Regoli tal-Pensjonijiet li jkunu japplikaw u għal dawk il-kundizzjonijiet li l-awtorità kompetenti tista' minn żmien għal żmien tqis li jkunu adatti.

(4) Meta tkun qiegħda twettaq il-funzjonijiet tagħha taħt l-Att, l-awtorità kompetenti għandha, partikolarment, tikkunsidra:

(*a*) il-protezzjoni ta' benefiċjarji, membri, u investituri;

(*b*) il-promozzjoni tal-kompetizzjoni u l-għażla; u

(*ċ*) ir-reputazzjoni u adattabilità tal-applikant u fil-każ tal-iskema tal-irtirar u, jew fond għall-irtirar, l-Amministratur ta' Skema tal-Irtirar u, jew il-persuni responsabbli għall-istess, u l-partijiet l-oħra kollha konnessi mal-iskema tal-irtirar u, jew il-fond għall-

irtirar kif jista' jkun il-każ.

(5) Kull liċenza għandha tispeċifika, kif jista' jkun il-każ:

(*a*) ix-xorta tal-iskema tal-irtirar li l-liċenza jkollha x'taqsam magħha;

(*b*) kull servizz li persuna tkun ingħatat liċenza biex tipprovdi.

(6) *Imħassar bl-Att V.2020.67.*

(7) Mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità tas-subartikolu (3), ir-Regoli tal-Pensjonijiet li l-awtorità kompetenti tissuġġetta liċenzja għalihom, jistgħu japplikaw għal -

(*a*) kull liċenzja li tingħata;

(*b*) ċertu kategoriji ta' liċenzi;

(*ċ*) il-liċenzi kollha mogħtijin lil ċerti kategoriji ta' detenturi;

(*d*) il-liċenzi kollha f'dak li għandu x'jaqsam ma' servizzi jew skemi tal-irtirar jew fondi għall-irtirar partikolari, kif jista' jkun il-każ.

(8) Fi żmien sitt xhur mid-data meta tiġi ppreżentata formola ta' applikazzjoni mimlija kif dovut flimkien mad-dokumentazzjoni meħtieġa, l-awtorità kompetenti għandha tgħarraf bil-miktub lil applikant bid-deċiżjoni tagħha jekk hija tkunx ser tagħti liċenzja; u fil-każ ta' rifjut l-awtorità għandha tgħarraf lill-applikant bil-miktub bir-raġunijiet tagħha għal dak ir-rifjut.

(9) Kull ħtieġa f'dan l-Att li persuna tkun persuna adatta u idoneja biex twettaq ċertu attivitajiet jew funzjonijiet għandha tkun interpretata bħala ħtieġa mhux biss li dik il-persuna tkun persuna adatta u idoneja biex twettaq dawk l-attivitajiet jew funzjonijiet, imma wkoll li kull detentur tal-ishma jew direttur jew uffiċjal ta' dik il-persuna kwalifikanti, jew kull persuna responsabbli għal dawk l-attivitajiet jew funzjonijiet tkun persuna adatta u idoneja biex twettaq dawk l-attivitajiet jew funzjonijiet.

(10) (*a*) Meta jkunu jeżistu rabtiet mill-qrib bejn applikant u xi persuna oħra l-awtorità kompetenti għandha:

(i) tagħti biss liċenza jekk tqis li dawk ir-rabtiet mill-qrib ma jċaħħduhiex milli effettivament teżerċita l-funzjonijiet superviżorji tagħha; u

(ii) tiċħad milli tagħti liċenza jekk hija tqis li l-liġijiet, regolamenti jew provvedimenti amministrattivi ta' xi pajjiż barra minn Malta li jkunu jirregolaw xi persuna waħda jew aktar persuni li magħhom l-applikant ikollu rabtiet mill-qrib, jew l-infurzar tagħhom, ikunu jipprevjenu l-eżerċizzju effettiv tal-funzjonijiet superviżorji tagħha.

(*b*) L-awtorità kompetenti tista' minn żmien għal żmien, permezz ta' Regoli tal-Pensjonijiet maħruġin taħt dan l-Att, tiddefinixxi ċ-ċirkostanzi li fihom "rabtiet mill-qrib" għandhom jitqiesu bħala li jeżistu bejn xi żewġ

persuni jew aktar.

(11) L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi reġistru tad-detenturi kollha ta' liċenzja. Ir-reġistru, li għandu jkun disponibbli għall-pubbliku, għandu wkoll jindika s-servizzi u, jew l-attivitajiet li fir-rigward tagħhom tkun inħarġet kull liċenzja. Ir-reġistru għandu jiġi aġġornat regolarment. Fil-każ ta' attivitajiet transkonfini mwettqa kif hemm fid-Direttiva dwar il-Pensjonijiet Okkupazzjonali, ir-reġistru għandu jindika wkoll dawk l-Istati Membri jew Stati ŻEE fejn ikun qed jopera d-detentur ta' liċenza rilevanti, filwaqt li dik l-informazzjoni għandha tiġi komunikata lill-EIOPA.

Setgħa li għandha awtorità kompetenti li tħassar jew tissospendi liċenzja. *Emendat: V.2020.68.*

10. (1) Mingħajr preġudizzju għal kull dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att u ta' xi regolament jew Regola tal-Pensjonijiet magħmulin taħtu, l-awtorità kompetenti tista' f'kull żmien tħassar jew tissospendi liċenzja kif hemm fid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

(2) Fl-każ ta' skema tal-irtirar, l-awtorità kompetenti tista' tħassar jew tissospendi liċenza:

(*a*) jekk hija tqis illi l-iskema tal-irtirar jew l-Amministratur ta' Skema tal-Irtirar, kif jista' jkun il-każ, ma jkunx persuna adatta u idoneja biex twettaq il-funzjonijiet meħtieġa tagħha f'dak li għandu x'jaqsam mal-iskema tal-irtirar; jew

(*b*) jekk hija tqis illi l-iskema tal-irtirar jew Amministratur ta' Skema tal-Irtirar, kif jista' jkun il-każ, ma jkunux jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' xi regolament jew Regola tal-Pensjonijiet maħruġin taħtu, jew li kien hemm ksur ta' kull dispożizzjoni bħal dik, jew xi obbligu jew kundizzjoni li l-iskema tal-irtirar tkun soġġetta għalihom bis-saħħa ta' jew taħt dan l-Att ma jkunux ġew sodisfatti jew mħarsa; jew

(*ċ*) jekk tkun ingħatat informazzjoni lill-awtorità kompetenti minn jew f'isem ta' jew f'dak li għandu x'jaqsam mal-iskema tal-irtirar, liema informazzjoni tkun falza, mhix eżatta jew qarrieqa f'xi dettall materjali, jew jekk l-Amministratur ta' Skema tal-Irtirar ikun ħeba, jew jaħbi mill-awtorità kompetenti, jew jonqos milli javżaha, b'xi dokument jew informazzjoni jew bidla fihom li l-Amministratur ta' Skema tal-Irtirar kellu d-dmir li jiżvela jew li javża taħt dan l-Att u kull regolament magħmul taħtu jew taħt xi Regoli tal-Pensjonijiet; jew

(*d*) jekk l-iskema tal-irtirar jew l-Amministratur ta' Skema tal-Irtirar, kif jista' jkun il-każ, ma jkunux bdew jipprovdu dawk l-attivitajiet li dwarhom ikollhom liċenzja biex iwettquhom fiż-żmien mogħti f'dik il-liċenzja, jew jekk ma jissemma l-ebda żmien, fi żmien tnax-il xahar mill-ħruġ tagħha, jew ikunu waqfu milli jwettqu dawk l-attivitajiet; jew

(*e*) jekk hija tqis li għandha tħassar jew tissospendi l-liċenza għall-protezzjoni ta' benefiċjarji, membri, jew

investituri; jew

(*f*) fuq talba tal-iskema tal-irtirar jew Amministratur ta' Skema tal-Irtirar, kif jista' jkun il-każ; jew

(*g*) f'xi waħda miċ-ċirkostanzi li taħthom l-awtorità kompetenti ma kenitx titħalla toħroġ il-liċenza taħt dan l-Att jew meta taħt dan l-Att kien ikollha jedd tiċħad milli tagħti dik il-liċenza.

(3) Fil-każ ta' fond għall-irtirar, l-awtorità kompetenti tista' tħassar jew tissospendi liċenza:

(*a*) jekk hija tqis illi l-fond għall-irtirar jew xi persuna, tkun kif tkun imsejħa, li tkun responsabbli għall-operazzjoni, amministrazzjoni u maniġġar tal-fond, kif jista' jkun il-każ, ma tkunx persuna adatta u idoneja biex twettaq il-funzjonijiet meħtieġa tagħha f'dak li għandu x'jaqsam mal-fond għall-irtirar;

(*b*) jekk hija tqis illi l-fond għall-irtirar li l-liċenza tkun tirreferi għalih u, jew kull persuna, tkun kif tkun imsejħa, li tkun responsabbli għall-operazzjoni, amministrazzjoni u maniġġar tal-fond għall-irtirar, kif jista' jkun il-każ, ma jkunux jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' xi regolament jew Regola tal-Pensjonijiet magħmulin taħtu, jew li kien hemm ksur ta' xi dispożizzjonijiet bħal dawk, jew ta' xi obbligu jew kundizzjoni li l-fond għall-irtirar ikun soġġett għalihom bis-saħħa ta' dan l-Att jew taħtu, ma tkunx ġiet sodisfatta jew mħarsa; jew

(*ċ*) jekk tkun ingħatat informazzjoni lill-awtorità kompetenti minn jew f'isem jew f'dak li għandu x'jaqsam mal-fond għall-irtirar li tkun falza, mhux eżatta jew qarrieqa; jew

(*d*) jekk il-fond għall-irtirar jew xi persuna, tkun kif tkun imsejħa, li tkun responsabbli għall-operazzjoni, amministrazzjoni u maniġġar tal-fond għall-irtirar, kif jista' jkun il-każ, ma jkunux bdew jipprovdu l-attivitajiet fiż-żmien mogħti f'dik il-liċenzja, jew jekk ma jissemma l-ebda żmien, fi żmien tnax-il xahar mill-ħruġ tagħha, jew ikunu temmew milli jwettqu dawk l-attivitajiet; jew

(*e*) jekk hija tqis li għandha tħassar jew tissospendi l-liċenza għall-protezzjoni tal-benefiċjarji, membri jew investituri; jew

(*f*) fuq talba tal-fond għall-irtirar jew ta' xi persuna responsabbli għall-operazzjoni, amministrazzjoni u maniġġar tal-fond kif jista' jkun il-każ; jew

(*g*) f'xi waħda miċ-ċirkostanzi li taħthom l-awtorità kompetenti ma kinetx titħalla toħroġ il-liċenza taħt dan l-Att jew meta taħt dan l-Att kien ikollha jedd tiċħad milli tagħti dik il-liċenza.

(4) Fil-każ ta' provditur ta' servizz, l-awtorità kompetenti tista' tħassar jew tissospendi liċenzja:

(*a*) jekk hija tqis illi l-provditur ta' servizz ma jkunx persuna adatta u idoneja biex tipprovdi xi servizz li jkollu liċenzja biex jipprovdi; jew

(*b*) jekk hija tqis illi l-provditur ta' servizz ma jkunx jissodisfa l-ħtiġiet ta', jew ikun kiser, xi dispożizzjoni ta' dan l-Att jew ta' xi regolament jew Regola tal-Pensjonijiet magħmulin taħtu, jew li jkun naqas milli jissodisfa jew iħares xi obbligu jew kundizzjoni li jkun soġġett għalihom bis-saħħa ta' dan l-Att jew taħtu; jew

(*ċ*) jekk l-awtorità kompetenti tkun ingħatat minn provditur ta' servizz jew f'ismu informazzjoni li tkun falza, mhux eżatta jew qarrieqa; jew

(*d*) jekk il-provditur ta' servizz ma jkunx beda jipprovdi s-servizz li dwaru jkollu liċenzja biex jipprovdi fiż-żmien mogħti f'dik il-liċenzja jew jekk ma jissemma l-ebda żmien, fi żmien tnax-il xahar mill-ħruġ tagħha, jew ikun waqaf milli jipprovdi dak is-servizz; jew

(*e*) jekk hija tqis li għandha tħassar jew tissospendi l-liċenzja għall-protezzjoni tal-benefiċjarji, membri jew investituri; jew

(*f*) fuq talba tal-provditur ta' servizz; jew

(*g*) f'xi waħda miċ-ċirkostanzi li taħthom l-awtorità kompetenti ma kinitx titħalla toħroġ il-liċenzja, jew meta taħt dan l-Att kien ikollha jedd tiċħad milli tagħti liċenza u, jew rikonoxximent bħal dawk; jew

(*h*) jekk il-provditur ta' servizz ikun kiseb il-liċenza u, jew ir-rikonoxximent permezz ta' dikjarazzjonijiet foloz jew b'kull mod ieħor irregolari.

Avviż ta' ċaħda, tibdil, tħassir jew sospensjoni ta' liċenzja proposta. *Emendat: V.2020.69.*

11. (1) Meta l-awtorità kompetenti tipproponi -

(*a*) li tibdel xi kundizzjoni li xi liċenzja tkun assoġġettata għaliha jew li timponi xi kundizzjoni fuqha; jew

(*b*) li tiċħad applikazzjoni għal liċenzja jew li tħassar jew tissospendi liċenzja,

hija għandha tagħti lill-applikant jew kif jista' jkun il-każ, lid-detentur ta' liċenzja, jew fil-każ ta' skema tal-irtirar lill-Amministratur ta' Skema tal-Irtirar, jew fil-każ ta' fond għall-irtirar lil xi persuna, tkun kif tkun imsejħa, responsabbli għall-operazzjoni, amministrazzjoni u maniġġar tal-fond għall-irtirar, kif jista' jkun il-każ, avviż bil-miktub dwar dak li tkun bi ħsiebha tagħmel, u dak l-avviż għandu jispjega fid-dettall ir-raġunijiet għall-azzjoni li tkun qed tipproponi.

(2) Kull avviż li jingħata taħt is-subartikolu (1) għandu jkun jiddikjara li min jirċievi l-avviż jista', f'dak iż-żmien raġonevoli li jaħbat wara n-notifika ta' dak l-avviż hekk kif jista' jiġi dikjarat fl-avviż (li jkun żmien ta' mhux inqas minn tmienja u ergħin siegħa u mhux itwal minn tletin ġurnata), iressaq l-ilmenti tiegħu bil-miktub lill-awtorità kompetenti fejn jagħti raġunijiet għaliex m'għandhiex tittieħed id-deċiżjoni proposta, u l-awtorità kompetenti għandha tqis kull ilment hekk magħmul qabel ma tasal għal deċiżjoni finali.

(3) L-awtorità kompetenti għandha tavża bid-deċiżjoni finali tagħha bil-miktub lil xi persuna minn dawk li għandu jingħatalhom l-avviż taħt is-subartikolu (1).

(4) L-awtorità kompetenti għandha tavża lil EIOPA bi kwalunkwe restrizzjoni, sospensjoni jew tħassir ta' liċenzja ta' skema tal-irtirar okkupazzjonali skont l-artikolu 10.

TAQSIMA IV

Regolamentazzjoni

Ħtieġa ta' Amministratur ta' Skema tal-Irtirar.

12. Skema tal-irtirar għandu jkollha Amministratur ta' Skema tal-Irtirar, li jkun iwettaq dawk id-dmirijiet, funzjonijiet u responsabbiltajiet li jistgħu jiġu speċifikati u li jkunu assoġġettati għal kull ħtieġa, kif jista' jiġi stipulat bir-Regoli tal-Pensjonijiet.

Dmir ġenerali ta' kull persuna responsabbli għal xi skema tal-irtirar jew fond. *Emendat: V.2020.70.*

13. (1) L-Amministratur ta' Skema tal-Irtirar għandu jaġixxi fl-aħjar interess tal-iskema tal-irtirar, tal-membri u l-benefiċjarji tagħha, u ma jistax juża l-attiv tal-iskema tal-irtirar għall-finijiet tiegħu jew għal finijiet oħra.

(2) Persuna, tkun kif tkun imsejħa, li tkun responsabbli għall-operazzjoni, amministrazzjoni u maniġġar tal-fond għall-irtirar, għandha taġixxi fl-aħjar interess tal-fond għall-irtirar u ma' tistax tuża l-attiv tal-fond għall-irtirar għall-finijiet tagħha jew għal finijiet oħra.

Sistema ta' governanza għal skemi tal-irtirar okkupazzjonali. *Miżjud: V.2020.71.*

13A. (1) L-Amministratur ta' Skema tal-Irtirar għandu jkollu stabbilit sistema ta' governanza effettiva li tkun tipprovdi għal ġestjoni soda u prudenti tal-attivitajiet tagħha, f'dak li għandu x'jaqsam mat-tħaddim u l-amministrazzjoni globali ta' skema tal-irtirar okkupazzjonali. Il-ħtiġijiet tas-sistema ta' governanza għandhom jitniżżlu fir-Regoli tal-Pensjonijiet.

(2) L-Amministratur ta' Skema tal-Irtirar għandu:

(a) jiżgura li persuni li jkunu qegħdin imexxu xi funzjoni ewlenija, u fejn ikun japplika, persuni jew korpi li lilhom tkun ġiet esternalizzata xi funzjoni ewlenija, ikunu adatti u idoneji, skont il-kriterji stipulati fir-Regoli tal-Pensjonijiet;

(b) ikollu stabbilit il-funzjonijiet ewlenin li ġejjin:

(i) sistema effettiva ta' maniġġjar tar-riskji, inkluża funzjoni ta' maniġġjar tar-riskji;

(ii) funzjoni effettiva ta' verifika interna ta' awditjar; u

(iii) meta jkun japplika, funzjoni attwarja effettiva;

(ċ) bħala parti mis-sistema ta' maniġġjar tar-riskji, imexxi l-valutazzjoni tar-riskju tiegħu u l-valutazzjoni tar-riskju tal-iskema tal-irtirar okkupazzjonali;

(d) ikollu stabbilit sistema effettiva ta' kontroll intern;

(e) jekk dan ikun jesternalizza xi funzjonijiet jew attivitajiet tagħha, għandu jibqa' għalkollox responsabbli biex iwettaq l-obbligi kollha tiegħu taħt dan l-Att u r-regolamenti u r-Regoli tal-Pensjonijiet maħruġa taħthom.

(3) Is-sistemi u l-funzjonijiet msemmija fis-subartikolu (2) għandhom jiġu stabbiliti permezz ta' Regoli tal-Pensjonijiet.

(4) Is-sistema ta' governanza għandha tkun proporzjonata max-xorta, mad-daqs u l-kumplessità tal-operat tal-iskema tal-irtirar okkupazzjonali.

Responsabbiltà.

14. (1) Fl-eżekuzzjoni tad-dmirijiet, funzjonijiet u responsabbiltajiet tiegħu, u mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà għad-danni taħt kull liġi oħra, l-Amministratur ta' Skema tal-Irtirar u kull persuna, tkun kif tkun imsejħa, responsabbli għall-operazzjoni, amministrazzjoni u maniġġar tal-fond għall-irtirar, inkluż kull provditur ta' servizz, ikunu responsabbli għal kull telf jew ħsara mġarrba minħabba f'xi frodi, nuqqas volontarju jew negliġenza tagħhom, inkluż in-nuqqas inġustifikat li jwettqu għal kollox jew f'parti minnhom l-obbligi tagħhom li joriginaw taħt dan l-Att, il-pattijiet u l-kundizzjonijiet tal-ftehim tal-ħatra tagħhom, l-att jew strument ieħor li jkun qed iwaqqaf jew jirregola l-iskema tal-irtirar jew fond għall-irtirar, il-kundizzjonijiet ta' għoti ta' liċenza li jistgħu jkunu meħtieġa mill-awtorità kompetenti, u dawk il-ħtiġiet oħra li jistgħu jiġu stipulati minn dawn l-aħħar imsemmija minn żmien għal żmien.

(2) Ir-responsabbiltà -

(*a*) tal-Amministratur ta' Skema tal-Irtirar u kull persuna, tkun kif tkun imsejħa, li tkun responsabbli għall-operazzjoni, amministrazzjoni u maniġġar tal-fond għall-irtirar; u, jew

(*b*) tal-provditur ta' servizz,

m'għandhiex tonqos jekk dawn ikunu fdaw jew iddelegaw lil terza persuna xi parti mid-dmirijiet, funzjonijiet u responsabbiltajiet tagħhom, jew kollha kemm huma.

Delega.

15. Amministratur ta' Skema tal-Irtirar, jew fond għall-irtirar, kif jista' jkun il-każ, jista' jiddelega xi wieħed jew aktar mid-dmirijiet tiegħu lil provditur ta' servizz jew lil xi entità simili, bla ħsara għal kull Regola tal-Pensjonijiet li tkun tapplika.

Awdituri u attwarji.
Emendat: V.2020.72.

16. (1) Kull skema tal-irtirar jew fond għall-irtirar għandhom jaħtru awditur biex iwettaq dawk id-dmirijiet li jistgħu jiġu speċifikati fir-Regoli tal-Pensjonijiet.

(1A) Kull skema tal-irtirar li tkun tkopri riskji bijometriċi jew tiggarantixxi prestazzjoni ta' investiment jew grad stabbilit ta' benefiċċji, għandha wkoll taħtar attwarju biex iwettaq id-dmirijiet, kif

jista' jiġi speċifikat fir-regolamenti u fir-Regoli tal-Pensjonijiet.

(2) Kull awditur u attwarju ta' detentur ta' liċenzja għandu jkollu l-jedd jitlob dik l-informazzjoni jew spjegazzjoni li jqis li jkunu meħtieġa fit-twettiq ta' dmirijietu minn xi uffiċjal jew impjegat ta' detentur ta' liċenzja.

Sostitwit: V.2020.73.

TAQSIMA V

Ħtiġijiet Oħra

Skemi tal-Irtirar

Attiv, investimenti permessi u setgħat ta' self ta' skema tal-irtirar.

17. (1) L-attiv ta' skema tal-irtirar għandu jintuża għall-fini esklużiv li jkun qiegħed jipprovdi benefiċċji tal-irtirar lill-membri u benefiċjarji tal-iskema tal-irtirar u li jkun qiegħed joħroġ l-ispejjeż kif stipulat fid-dokument ta' skema u kif permess kif hemm fir-Regoli tal-Pensjonijiet.

(2) Skema tal-irtirar għandha tkun konformi ma' dawk il-ħtiġiet kif hemm fir-Regoli tal-Pensjonijiet, dwar l-investiment, maniġġar, kontijiet u valutazzjoni tal-attiv tagħha u kemm din tista' tissellef flus.

Skeda ta' ħlasijiet ta' skemi tal-irtirar okkupazzjonali. *Emendat: V.2020.74.*

18. Amministratur ta' Skema tal-Irtirar ta' skema tal-irtirar okkupazzjonali għandu jiżgura l-manutenzjoni u minn żmien għal żmien ir-reviżjoni ta' skeda (hawn iżjed 'il quddiem u fl-artikolu 19 msejħa "skeda ta' ħlasijiet"), li turi -

(*a*) ir-rati tal-kontribuzzjonijiet li għandhom jitħallsu fl-iskema tal-irtirar, kif jista' jiġi preskritt;

(*b*) id-dati meta jew li qabilhom għandhom jitħallsu dawk il-kontribuzzjonijiet; u

(*ċ*) kull ħaġa oħra li tista' tiġi ordnata.

Ħlas ta' kontribuzzjonijiet għal skemi tal-irtirar okkupazzjonali.

19. (1) Kull ammont li jitħallas minn jew f'isem kontributur lil skema tal-irtirar okkupazzjonali kif hemm fl-iskeda ta' ħlasijiet għandu jitħallas fi jew qabel id-data meta dan ikun dovut.

(2) Kull prinċipal ta' skema li jkun obbligat jikkontribwixxi unikament jew parzjalment għal skema tal-irtirar okkupazzjonali li jonqos milli jagħmel dak il-ħlas fi jew qabel id-data dovuta speċifikata fl-Iskeda ta' ħlasijiet ikun ħati ta' reat.

(3) Amministratur ta' Skema tal-Irtirar u kull attwarju ta' skema tal-irtirar okkupazzjonali, għandu, meta jkun hemm xi ammonti li għandhom jitħallsu minn jew f'isem il-prinċipal tal-iskema tal-irtirar kif hemm fl-iskeda ta' ħlasijiet li ma jkunux tħallsu fid-data jew qabel id-data dovuta:

(*a*) javża b'dak il-fatt lill-membri u l-awtorità kompetenti mal-ewwel opportunità li jkollu; u

(*b*) jieħu dawk il-miżuri kollha li jistgħu jkunu meħtieġa jew adatti biex il-prinċipal li jkun qed jonqos jikkorreġi s-sitwazzjoni.

(4) Amministratur ta' Skema tal-Irtirar ta' skema tal-irtirar okkupazzjonali għandu javża lill-awtorità kompetenti bil-miktub b'dawk il-miżuri li jkunu ittieħdu jew li jkunu qegħdin jittieħdu kif

hemm f'dan l-artikolu, kemm jista' jkun malajr.

(5) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għad-dritt li għandu l-Amministratur ta' Skema tal-Irtirar li jirkupra l-ammont li jibqa' mhux imħallas mill-prinċipal bħala djun ċerti, likwidi u dovuti taħt it-Titolu III tat-Taqsima I tat-Tieni Ktieb tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili. Kap. 12.

Rappurtar ta' ħtiġiet ta' skemi tal-irtirar. *Sostitwit: V.2020.75.*

20. Kull skema tal-irtirar u Amministratur ta' Skema tal-Irtirar għandhom jgħaddu lill-awtorità kompetenti kopja tar-rendikont finanzjarju verifikat tagħhom fil-perjodi stipulati fir-Regoli tal-Pensjonijiet u għandhom iħarsu kull ħtieġa ta' rappurtar, kif jista' jinħtieġ mir-Regoli tal-Pensjonijiet.

Żvelar ta' informazzjoni dwar skema tal-irtirar.

21. (1) L-iskema tal-irtirar u Amministratur ta' Skema tal-Irtirar għandhom ikunu jikkonformaw ma' kull Regola tal-Pensjonijiet dwar il-preżentata lill-awtorità kompetenti u l-pubblikazzjoni u disponibilità għal membri u benefiċjarji ta' dokument, magħruf bħala "dettalji ta' skemi", li jkun fih informazzjoni dwar l-iskema tal-irtirar.

(2) Skema tal-irtirar u Amministratur ta' Skema tal-Irtirar għandhom ikunu jikkonformaw ma' kull ħtieġa oħra ta' żvelar hekk kif jista' jenħtieġ bir-Regoli tal-Pensjonijiet, inkluża x-xorta ta' dokumenti li għandhom jinħarġu, l-għamla u l-kontenut ta' kull dokument li jista' jenħtieġ u lil min dawk id-dokumenti jkunu meħtieġa li jiġu provduti.

Dokument ta' skema hu ftehim li jorbot.

22. Id-dokument ta' skema għandu jkun jorbot lil dawk il-membri u benefiċjarji hekk kif jista' jiġi provdut fir-regolamenti jew Regoli tal-Pensjonijiet magħmulin għall-fini ta' dan l-artikolu.

Skemi tal-irtirar li ma jkollhomx liċenza ma jistgħux jiġu infurzati.

23. (1) Skema jew arranġament li jkun qed jopera jew li jkun intiż li jopera bħala skema tal-irtirar li ma jkollux liċenza kif hemm f'dan l-Att ma jistax jiġi infurzat fir-rigward ta' xi kontributur u dak il-kontributur ikollu jedd jirkupra flus li jitħallsu, jew proprjetà oħra trasferita minnu taħt l-iskema tal-irtirar.

(2) F'każijiet li jinkwadraw taħt is-subartikolu (1), meta dik il-proprjetà ma tkunx tista' tiġi hekk irkuprata, dak il-kontributur ikollu jedd li din tiġi sostitwita bil-valur tagħha fil-waqt tal-ftehim, flimkien ma' risarċiment għal kull telf mġarrab minnu b'konsegwenza ta' dak il-ħlas jew trasferiment jew tan-nuqqas ta' rkupru tal-proprjetà trasferita u kull profitt li seta' akkumula minħabba f'illi dawk il-flus jew proprjetà oħra jkunu ġew trasferiti minnu.

(3) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (1) u (2) għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għal kull responsabbiltà li tista' toriġina taħt kull liġi oħra.

(4) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (1) u (2) m'għandhomx ikunu japplikaw għal skema tal-irtirar li tkun speċifikament eżentata mill-għoti ta' liċenza taħt dan l-Att kif ikun hemm f'regolamenti maħruġin taħt dan l-Att.

Assenjament jew sekwestru tal-attiv ta' skema tal-irtirar.

24. (1) Il-krediturі ta' kontributur ma jistgħux jinfurzaw id-drittijiet tagħhom fuq l-interess tal-kontributur fl-iskema tal-irtirar; lanqas ma jistgħu dawk il-krediturі jissekwestraw jew jassoġġettaw dak l-interess għal xi mandat kawtelatorju jew eżekuttiv:

Iżda ebda ħaġa f'dan is-subartikolu m'għandha titqies bħala li ċċaħħad lil xi kreditur ta' dak il-kontributur minn xi jeddijiet mogħtijin lil kreditur taħt l-artikolu 1144 tal-Kodiċi Ċivili.

Kap. 16.

(2) Ħlief hekk kif jista' jiġi ordnat taħt dan l-Att, kull ftehim li jsir minn kontributur biex jittrasferixxi, ineħħi, jirhan jew xort'oħra jattiva l-interess tiegħu fl-iskema tal-irtirar ikun invalidu.

Distribuzzjonijiet minn skemi tal-irtirar.

25. Bla ħsara għal kull regolament jew Regola tal-Pensjonijiet magħmulin għall-fini ta' dan l-artikolu, skema tal-irtirar għandha tqassam benefiċċji lil membri u, jew benefiċjarji f'dawk l-ammonti u f'dawk iż-żminijiet speċifikati fid-dokument ta' skema li jkun japplika.

Ħtiġijiet Kwantitattivi

Provvedimenti tekniċi. *Emendat: V.2020.76.*

26. (1) Kull skema tal-irtirar għandha:

(*a*) tistabbilixxi f'kull waqt ammont adegwat ta' obbligazzjonijiet li jikkorrispondu mal-irbit finanzjarju li jitnissel mill-portafoll ta' kuntratti tal-pensjoni eżistenti li jkollha; u

(*b*) meta tkun tkopri riskji bijometriċi jew tiggarantixxi jew prestazzjoni ta' investiment jew grad stabbilit ta' benefiċċji, tistabbilixxi provvedimenti tekniċi suffiċjenti.

(2) Il-mod kif ikunu japplikaw provvedimenti tekniċi għall-iskemi tal-irtirar li jkollhom liċenzja taħt l-Att jista' jiġi stabbilit b'regolamenti preskritti għal dan l-għan.

Fondi għall-Irtirar

Attiv, investimenti permessi u setgħat ta' self ta' fond għall-irtirar.

27. (1) L-attiv tal-fond għall-irtirar għandu jintuża għall-fini eskluživ li jiġu provduti benefiċċji tal-irtirar lill-benefiċjarji tal-skemi tal-irtirar jew lil skemi tal-irtirar barra minn Malta li jkunu investew f'dak il-fond għall-irtirar, u għall-ħruġ tal-ispejjeż ta' dik l-iskema tal-irtirar permessi taħt dan l-Att, jew l-ispejjeż bonafidi tal-iskema tal-irtirar barranija, kif japplika.

(2) Fond għall-irtirar għandu jikkonforma ma' dawk il-ħtiġiet kif hemm fir-Regoli tal-Pensjonijiet, rigward l-investment, maniġġar, kontijiet u valutazzjoni tal-attiv tiegħu u kemm dan jista' jissellef flus.

Ħtieġa ta' rappurtar minn fondi għall-irtirar. *Emendat: V.2020.78.*

28. Fond għall-irtirar jew kull persuna, tkun kif tkun imsejħa, responsabbli għall-operazzjoni, amministrazzjoni u maniġġar tal-fond għall-irtirar, kif jista' jkun il-każ, u għandhom iħarsu kull ħtieġa ta' rappurtar bħalma huma l-kontijiet annwali,rapporti, ċertifikati u informazzjoni hekk kif jista' jenħtieġ mir-Regoli tal-Pensjonijiet.

Żvelar ta' informazzjoni dwar fond għall-irtirar.

29. Fond għall-irtirar għandu jikkonforma ma' kull ħtieġa ta' żvelar li tista' tiġi stabbilita bir-Regoli tal-Pensjonijiet, inkluż it-tip ta' dokumenti li għandhom jinħarġu, l-għamla u kontenut ta' kull

dokument li jista' jenħtieġ u lil min għandhom jiġu provduti dawk id-dokumenti.

Ġenerali

Ħlas ta' drittijiet perjodiċi. *Emendat: V.2020.79.*

30. Kull detentur ta' liċenzja taħt dan l-Att għandha tħallas lill-awtorità kompetenti dawk id-drittijiet perjodiċi, u f'dak it-terminu, kif jista' jiġi ordnat minn żmien għal żmien.

Bidliet fl-informazzjoni. *Emendat: V.2020.80.*

31. Detentur ta' liċenzja jew persuna li tkun responsabbli għall-operazzjoni, amministrazzjoni u maniġġar ta' skema tal-irtirar jew fond għall-irtirar għandhom jipprovdu lill-awtorità kompetenti kull dettal ta' bidliet fl-informazzjoni provduta taħt dan l-Att, u kull regolament jew Regoli tal-Pensjonijiet magħmulin taħthom, malli dik il-persuna jew delegat tagħha jkunu mgħarrfa b'dawk il-bidliet u għandu javża lill-awtorità kompetenti, kontinwament, b'kull bidla jew ċirkostanza li jagħtu lok għall-eżistenza ta' rabtiet mill-qrib fil-kuntest tat-tifsira tal-artikolu 9.

Avviż ta' kontroll ġdid jew miżjud. *Emendat: V.2020.81.*

32. (1) Minkejja kull ħaġa oħra li jista' jkun hemm fi kwalunkwe liġi oħra, l-ebda persuna m'għandha takkwista, direttament jew indirettament, azzjonijiet kwalifikanti fi provditur ta' servizz jew iżżid dawk l-azzjonijiet kwalifikanti biex hekk il-proporzjon tal-jeddijiet ta' votazzjoni jew tal-kapital azzjonarju miżmum minnha fil-provditur ta' servizz jilħaq jew jeċċedi 20 fil-mija, 30 fil-mija jew 50 fil-mija, jew biex il-provditur ta' servizz isir is-sussidjarju ta' dik il-persuna, kemm-il darba dik il-persuna ma tkunx innotifikat lill-awtorità kompetenti b'avviż bil-miktub li jkun jiddikjara li tkun bi ħsiebha takkwista jew iżżid dik il-parteċipazzjoni azzjonarja, u -

(*a*) l-awtorità kompetenti tkun, qabel tmiem il-perjodu ta' tliet xhur li jibdew għaddejin meta ssir in-notifika ta' dak l-avviż, avżatu bil-miktub li m'hemm ebda oġġezzjoni li hi takkwista jew iżżid dik il-parteċipazzjoni azzjonarja; jew

(*b*) dak il-perjodu jkun skada mingħajr ma l-awtorità kompetenti tkun innotifikatu b'avviż ta' oġġezzjoni; jew

(*ċ*) l-awtorità kompetenti tkun, qabel tmiem dak il-perjodu ta' tliet xhur, innotifikat avviż ta' oġġezzjoni li jkun ġie sussegwentement irtirat, imħassar jew annullat għal kull raġuni li tkun:

Iżda l-akkwist jew iż-żjieda tal-azzjonijiet kwalifikanti iseħħu fi żmien sena wara l-ġrajja msemmija fil-paragrafu (*a*), (*b*) jew (*ċ*) kif jista' jkun il-każ:

Iżda wkoll fil-każ li hemm provdut dwaru fl-imsemmi paragrafu (*ċ*), l-imsemmi perjodu ta' sena għandu jibda għaddej mid-data meta l-persuna involuta tkun ġiet notifikata bl-irtirar, tħassir jew annullament tal-avviż ta' oġġezzjoni, kif jista' jkun il-każ.

(2) Avviż notifikat lill-awtorità kompetenti taħt is-subartikolu (1) għandu jkun fih dik l-informazzjoni li l-awtorità kompetenti tista' tordna u l-awtorità kompetenti tista', wara li tirċievi dak l-avviż minn min ikun, teħtieġu b'avviż bil-miktub biex jipprovdi

kull informazzjoni jew dokumenti addizzjonali li l-awtorità kompetenti tista' raġonevolment tkun teħtieġ biex tiddeċiedi jekk għandhiex tinnotifika avviż ta' oġġezzjoni.

(3) Meta jenħtieġu xi informazzjoni jew dokument addizzjonali minn xi persuna b'avviż taħt is-subartikolu (2), iż-żmien bejn l-għoti tal-avviż u meta jaslu l-informazzjoni jew id-dokumenti għandu jiżdied mal-perjodu imsemmi fis-subartikolu (1)(*a*).

(4) Kull avviż ta' oġġezzjoni msemmi fis-subartikolu (1)(ċ) għandu jagħti r-raġunijiet għal dik l-oġġezzjoni u għandu jkun jiddikjara li min jirċievi l-avviż jista', f'dak iż-żmien raġonevoli wara li dan jiġi notifikat hekk kif jista' jiġi dikjarat fl-avviż (li jkun perjodu ta' mhux inqas minn tmienja u ergħin siegħa u mhux itwal minn tletin ġurnata), iressaq ilmenti bil-miktub lill-awtorità kompetenti fejn jagħti raġunijiet għaliex l-avviż ta' oġġezzjoni għandu jiġi irtirat; u l-awtorità kompetenti għandha tqis kull ilment hekk magħmul qabel ma tasal għal deċiżjoni finali.

(5) L-awtorità kompetenti għandha tavża bid-deċiżjoni finali tagħha bil-miktub lill-persuna li tressaq l-ilment bil-miktub taħt is-subartikolu (4), fi żmien tletin ġurnata minn meta jaslu dawk l-ilmenti kif provdut fl-imsemmi subartikolu (4).

(6) Kull persuna li tipproponi li tbiegħ jew tneħħi, direttament jew indirettament, azzjonijiet kwalifikanti fi provditur ta' servizz jew li tnaqqas l-azzjonijiet kwalifikanti li jkollha sabiex il-proporzjon tal-jeddijiet ta' votazzjoni jew tal-kapital azzjonarju li jkollha fil-provditur ta' servizz jaqa' taħt l-20 fil-mija, 30 fil-mija jew 50 fil-mija, jew sabiex il-provditur ta' servizz itemm milli jkun is-sussidjarju tagħha, għandha tgħarraf lill-awtorità kompetenti bil-miktub fejn tiddikjara x'intenzjoni jkollha li tbiegħ, tneħħi jew tnaqqas il-parteċipazzjoni azzjonarja tagħha u tiddikjara l-qjies tal-parteċipazzjoni azzjonarja tagħha wara l-bejgħ, tneħħija jew tnaqqis.

(7) Minnufih malli provditur ta' servizz isir jaf b'kull akkwist propost jew attwali jew tneħħija ta' parti mill-parteċipazzjoni azzjonarja jew kollha kemm hi fil-kapital azzjonarju f'xi waħda miċ-ċirkostanzi trattati f'dan l-artikolu, huwa għandu jgħarraf lill-awtorità kompetenti bil-miktub.

(8) Meta l-influwenza eżerċitata minn persuna li tkun qegħda takkwista jew tipproponi li takkwista parti mill-kapital azzjonarju x'aktarx li tkun waħda preġudizzjevoli għall-immaniġġar sod u prudenti ta' provditur ta' servizz, l-awtorità kompetenti tista' toħroġ avviż ta' oġġezzjoni, u teżerċita xi setgħa minn dawk assenjati lilha taħt dan l-Att, inkluża s-setgħa li toħroġ ordnijiet, hekk kif tista' tqis li jkun raġonevoli u adatt fiċ-ċirkostanzi.

(9) Kopja ta' avviż notifikat lil persuna involuta kif hemm fis-subartikolu (8) għandu jiġi notifikat lill-kumpannija li jkun jirrigwarda l-ishma li din ikollha.

(10) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-artikoli 46 u 48, meta tiġi akkwistata parteċipazzjoni azzjonarja fi provditur ta' servizz, minkejja l-oġġezzjoni tal-awtorità kompetenti, l-awtorità kompetenti għandu jkollha s-setgħa li toħroġ ordni:

(*a*) li żżomm lil dik il-persuna jew lil provditur ta' servizz milli jieħu, jew ikompli għaddej b'tali azzjoni;

(*b*) li tiddikjara tali azzjoni nulla u mingħajr ebda effett;

(*ċ*) li teħtieġ lil dik il-persuna jew provditur ta' servizz li jieħu dawk il-passi li jistgħu jkunu meħtieġa, biex il-pożizzjoni titreġġa' lura għal dak li kienet minnufih qabel ma ttieħdet l-azzjoni;

(*d*) li żżomm lil dik il-persuna jew provditur ta' servizz milli jeżerċita drittijiet li tali azzjoni kienet tagħtihom, kieku kienet waħda leġittima, inkluż id-dritt li jirċievu xi ħlas jew li jeżerċitaw xi jeddijiiet ta' votazzjoni marbutin mal-azzjonijiet akkwistati;

(*e*) li iżżomm lil dik il-persuna jew il-provditur ta' servizz milli jieħu xi azzjoni simili jew kwalunkwe azzjoni oħra fil-kategoriji msemmija fis-subartikoli (1) u (6).

(11) Jekk min jakkwista l-parteċipazzjoni kwalifikanti msemmija f'dan l-artikolu jkun -

(*a*) persuna li jkollha liċenza jew awtorizzazzjoni ekwivalenti minn awtorità regolatorja barranija, jew

(*b*) l-impriża prinċipali ta' persuna msemmija fil-paragrafu (*a*), jew

(*ċ*) xi persuna li tikkontrolla persuna msemmija fil-paragrafu (*a*),

u jekk, minħabba f'dak l-akkwist, il-provditur ta' servizz li fih min jakkwista jipproponi li jakkwista parteċipazzjoni jsir sussidjarju ta' min jakkwista jew jaqa' taħt il-kontroll tiegħu, il-valutazzjoni tal-akkwist mill-awtorità kompetenti għandha tkun soġġetta għal konsultazzjoni preċedenti mal-awtorità regolatorja barranija wara li jiġu kkunsidrati l-impenni internazzjonali ta' Malta.

(12) Il-ħtiġijiet stipulati f'dan l-artikolu għandhom japplikaw għal skema tal-irtirar stabbilita bħala kumpannija ta' investiment b'kapital azzjonarju varjabbli ("SICAV") taħt l-Att dwar il-Kumpanniji. Kap. 386.

33. Skema tal-irtirar jew fond għall-irtirar għandu jikkonforma mal-ħtiġiet kollha stabbiliti minn żmien għal żmien mill-Kummissarju tat-Taxxi. Konformità mal-ħtiġiet ta' taxxa. *Emendat: V.2020.82.*

34. Ebda persuna, li ma tkunx detentur ta' liċenza, ma tista' toħroġ jew iġġiegħel li jinħareġ xi reklam f'dak li għandu x'jaqsam ma' skema tal-irtirar jew fond għall-irtirar f'Malta jew minn ġewwa Malta. L-awtorità kompetenti tista', b'Regoli tal-Pensjonijiet magħmula għall-finijiet ta' dan l-artikolu, tistabbilixxi l-forma u l-kontenut ta' dawk ir-reklami u l-mod kif attività promozzjonali li jkollha x'taqsam ma' skema ta' rtirar jew fond ta' rtirar, għandhom jiġu ġestiti jew kaġunati li jiġu ġestiti. Reklami. *Emendat: V.2020.83.*

Dmirijiet ta' Rappurtar

Dmirijiet li ghandhom l-awdituri u l-attwarji li jirrappurtaw. *Emendat: V.2020.84.*

35. (1) Kull awditur jew attwarju ta' detentur ta' liċenzja jkollu d-dmir li jirrapporta minnufih lill-awtorità kompetenti kull fatt jew deċiżjoni li jirrigwardaw lil dak id-detentur ta' liċenzja li jsir jaf bihom fil-kapacità tiegħu ta' awditur jew attwarju ta' dak id-detentur ta' liċenzja li hi relatata ma' kwalunkwe kwistjoni li tista' tiġi preskritta jew li x'aktarx tikkawża jew li kkawżat dan li ġej:

(*a*) kwalifika gravi, jew ċaħda tar-rapport tal-awditur jew tal-attwarju fuq il-kontijiet ta' detentur ta' liċenzja bħal dak;

(*b*) ksur materjali tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u r-regolamenti jew xi Regoli tal-Pensjonijiet li jistipulaw il-ħtiġijiet legali jew regolatorji applikabbli għad-detentur ta' liċenzja f'dan l-Att jew taħtu; jew

(*ċ*) tfixkil serju fil-kapaċità tad-detentur ta' liċenzja li jħares l-obbligazzjonijiet kurrenti jew futuri attribwibbli lilu; jew

(*d*) negattivament u materjalment jaffettwaw l-interessi ta' membri u benefiċjarji; jew

(*e*) ikollhom x'jaqsmu ma' xi ħaġa oħra li għad tista' tiġi preskritta.

(2) Awditur jew attwarju ta' detentur ta' liċenzja għandu jirrapporta lill-awtorità kompetenti kull fatt jew deċiżjoni li jsir jaf bihom fit-twettiq ta' dmirijietu, li jkollhom x'jaqsmu jew li jkollhom effett kuntrarju serju, fuq il-membri jew benefiċjarji, kif imsemmi fis-subartikolu (1), ta' persuna li jkollha rabtiet mill-qrib ma' dak id-detentur ta' liċenza fil-kuntest tat-tifsira tal-artikolu 9, li huwa jsir jaf bihom fil-kapaċità tiegħu ta' awditur jew attwarju tad-detentur ta' liċenzja jew tal-persuna li jkollha dawk ir-rabtiet mill-qrib.

(3) Dawk l-affarijiet li jistgħu jiġu ordnati għall-fini tas-subartikolu (1)(e) jistgħu jinkludu affarijiet li jkollhom x'jaqsmu ma' persuni jew entitajiet li ma jkunux skema ta' irtirar jew fond għall-irtirar, inkluża imma mhux limitata għal xi persuna li tkun qegħda tipprovdi xi wieħed jew aktar mis-servizzi elenkati fl-Iskeda.

(3A) Mingħajr preġudizzju għal xi dispożizzjoni li tinsab f'dan l-Att, l-awtorità kompetenti tista' titlob lill-awditur jew lill-attwarju, kif jista' jkun il-każ, biex jipprovdilha dik l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni li jkollha x'taqsam ma' xi fatt jew deċiżjoni kif imsemmi fis-subartikoli (1) jew (2) li jkun relatat mad-detentur ta' liċenzja.

(4) L-awtorità kompetenti tista' teħtieġ lil detentur ta' liċenzja jibdel lill-awditur jew attwarju maħtur tiegħu meta, fil-fehma tal-awtorità kompetenti, dak l-awditur jew attwarju jitqiesu li ma jkunux idoneji għal dik il-ħatra, f'kull waqt matul iż-żmien ta' kariga tagħhom.

Dmir li jsir rapport.

36. (1) Jekk skema tal-irtirar jew Amministratur ta' Skema tal-Irtirar jew fond għall-irtirar jew xi persuna, tkun kif tkun imsejħa, responsabbli għall-operazzjoni, amministrazzjoni u maniġġar tal-fond għall-irtirar, jew provditur ta' servizz ta' xi skema tal-irtirar jew fond għall-irtirar ikunu jafu, ikunu tal-fehma

jew xort'oħra jissuspettaw li xi dmir rilevanti għall-operazzjoni tal-iskema tal-irtirar jew fond għall-irtirar impost taħt dan l-Att jew kull liġi oħra fuq xi persuna li tkun qegħda taġixxi f'dak li għandu x'jaqsam mal-iskema tal-irtirar jew fond għall-irtirar ma jkunux ġew jew ma jkunux qegħdin jiġu mħarsa, huma għandhom minnufih jagħmlu rapport bil-miktub dwar dan kollu lill-awtorità kompetenti.

(2) L-awtorità kompetenti tista' b'direttiva tiskwalifika lil persuna mill-pożizzjoni tagħha jekk l-awtorità kompetenti jkun jidhrilha li l-persuna tkun naqset milli tikkonforma ruħha mas-subartikolu (1).

TAQSIMA VI

Setgħa li jsiru Regolamenti

Dispożizzjonijiet Ġenerali

Setgħat li għandu l-Ministru. *Emendat: V.2020.85.*

37. (1) Il-Ministru, li jaġixxi bil-parir tal-awtorità kompetenti, jista' jagħmel regolamenti biex jagħti effett aħjar għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, u mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak hawn qabel imsemmi jista', b'dawk ir-regolamenti, partikolarment, jagħmel kull ma ġej:

(*a*) jemenda kull waħda mit-tifsiriet li hemm fl-artikolu 2 u jemenda l-Iskeda;

(*b*) jirregola skemi tal-irtirar u fondi għall-irtirar, kif ukoll is-servizzi provduti u attivitajiet mwettqa f'dak li għandu x'jaqsam ma' dan jew f'dak ir-rigward u jipprovdi dwar kull ħaġa li jqis spedjenti u jista' partikolarment jikkonċedi drittijiet lill-membri, benefiċjarji u investituri fuq dawk l-iskemi tal-irtirar u fondi, kif jista' jkun il-każ, u jirregola l-eżerċizzju tagħhom; jipprovdi dwar u jirregola l-ħlas ta' dawk id-drittijiet u spejjeż oħra hekk kif jista' jiġi preskritt; jirregola kull dritt u, jew ħlasijiet oħra li jistgħu jiġu imposti direttament jew indirettament fuq membri, benefiċjarji jew investituri; jipprovdi dwar iż-żamma fis-sikur u dmirijiet ta' sorveljanza, u l-kustodja tal-proprjetà ta' skemi tal-irtirar;u fondi għall-irtirar; jipprovdi dwar il-protezzjoni tal-proprjetà tal-iskema tal-irtirar jew fond għall-irtirar fil-każ tal-insolvenza tal-kustodju hekk kif jista' jkun japplika, u għall-fini ta' dan il-paragrafu "kustodju" tinkludi sottokustodju; jipprovdi dwar u jirregola l-ħatra ta' rappreżentanza tal-impjegati fir-regolamentazzjoni ta' skemi tal-irtirar; jirregola l-ħatra u, jew it-tneħħija ta' Amministratur ta' Skema tal-Irtirar jew ta' kull persuna oħra, tkun kif tkun imsejħa, responsabbli għall-operazzjoni, amministrazzjoni u maniġġar tal-iskema tal-irtirar u, jew tal-fond għall-irtirar; jistabbilixxi x-xorta u l-klassifikazzjoni ta' skemi tal-irtirar u fondi u jippreskrivi dawk il-kundizzjonijiet li jkollhom x'jaqsmu ma' dan; jirregola ix-xoljiment u, jew likwidazzjoni ta' skemi tal-irtirar u fondi għall-irtirar;

(*ċ*) jistabbilixxi jew jagħmel arranġamenti oħra għall-ikkumpensar ta' membri u, jew benefiċjarji jew investituri f'każijiet fejn skema tal-irtirar jew fond għall-irtirar ma jkunux jistgħu jissodisfaw pretensjonijiet dwar responsabbiltajiet li hija ġġarrab; jirregola t-tmexxija u l-iffinanzjar ta' kull arranġament bħal dak u l-kontribuzzjonijiet u imposti li għandhom jitħallsu għaldaqstant; jistipula l-inqas u l-ogħla livelli ta' kumpens li għandhom jitħallsu taħthom u jista' taħt dawk l-arranġamenti jiddistingwi bejn klassijiet differenti ta' investituri, membri jew benefiċjarji u jeskludi lil ċertu klassijiet minn kumpens u jipprovdi għar-regolament ta' u għal kull aspett ieħor relatat ma' dawk l-arranġamenti u jista' iktar minn hekk jipprovdi li dawk l-arranġamenti, hekk kif jista' jiġi preskritt, ikollhom personalità ġuridika distinta minn dik tal-kontributuri għaliha u tal-awtorità kompetenti u jipprovdi għar-rappreżentanza ġudizzjarja u legali tagħha; u dawk l-arranġamenti għandhom ikunu eżenti mill-ħlas tat-taxxa fuq l-*income* sa mid-data ta' twaqqif ta' dawk l-iskemi tal-irtirar jew fondi għall-irtirar;

(*d*) jippreskrivi ċ-ċirkostanzi meta u l-kundizzjonijiet li taħthom xi dokument ta' skema jsir vinkolanti fuq membri u benefiċjarji;

(*e*) jiddefinixxi l-kriterji biex jiġi definit jekk ażjenda tkunx ażjenda indiretta għall-finijiet li jiġi determinat jekk ikunux jeżistu azzjonijiet kwalifikanti;

(*f*) jeżenta lil kull persuna, skema tal-irtirar u, jew fond għall-irtirar (inklużi klassijiet jew tipi jew deskrizzjoni tagħhom hekk kif jista' jiġi preskritt) jew detenturi ta' liċenzja oħra jew reklam minn xi wieħed jew aktar mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u bla ħsara għal dawk il-kundizzjonijiet jew ħtiġiet oħra, inklużi għamliet oħra ta' awtorizzazzjoni u proċeduri ta' avviż, hekk kif jista' jiġi preskritt;

(*g*) jirregola s-segregazzjoni tal-attiv ta' skemi tal-irtirar u fondi għall-irtirar u jipprovdi dwar kull ħaġa konsegwenzjali, inċidentali jew konnessa magħhom;

(*h*) jistabbilixxi ċ-ċirkostanzi meta jistgħu jiġu applikati miżuri ta' ċirkoskrizzjoni u l-miżuri u l-kondizzjonijiet li japplikaw għal skemi tal-irtirar u, jew fondi għall-irtirar f'dan ir-rigward;

(*ha*) tirregola r-restrizzjoni jew projbizzjoni tat-tneħħija libera tal-attiv ta' skema tal-irtirar li jinkwadra f'dik id-deskrizzjoni hekk kif jista' jiġi ordnat, partikolarment meta:

(i) dik l-iskema tal-irtirar tkun naqset milli tistabbilixxi dispożizzjonijiet tekniċi suffiċjenti dwar il-kummerċ kollu jew ikollha attiv insuffiċjenti biex dan ikopri d-dispożizzjonijiet tekniċi;

(ii) dik l-iskema tal-irtirar tkun naqset milli żżomm xi fondi regolatorji tagħha nnifisha hekk kif jista' jkun japplika.

(*i*) jistabbilixxi u jirregola l-manutenzjoni ta' ħtiġiet ta' finanzjament minn skemi tal-irtirar; jippreskrivi regolamenti dwar il-manutenzjoni ta' skeda ta' ħlasijiet bi skemi tal-irtirar jew bi provdituri ta' servizz f'isem skemi tal-irtirar; jirregola l-mod li bih skema tal-irtirar li tkun tkopri riskji bijometriċi jew li tiggarantixxi jew xi prestazzjoni ta' investiment jew grad stabbilit ta' benefiċċji, tittratta fondi eċċessivi u ma' nuqqas ta' fondi;

(*j*) jirregola l-ħlas (inkluż meta dan għandu jsir), ix-xorta u l-ammont ta' benefiċċji li jistgħu jew ma jistgħux jitħallsu lill-benefiċjarji u, jew lill-membri;

(*k*) jipprovdi dwar u jirregola l-ħlas minn kull persuna, korp, skema tal-irtirar jew fond għall-irtirar, jew provditur ta' servizz kif jista' jkun il-każ, ta' drittijiet għal liċenzja jew drittijiet oħra u kull ħlas ieħor li għandu jitħallas lill-awtorità kompetenti dwar kull ħaġa oħra li hemm provdut dwarha, b'dan l-Att jew taħtu jew kull regolament magħmul taħt dan l-artikolu, hekk kif jista' jiġi preskritt;

(*l*) jittrasponi, jimplimenta u jagħti effett lid-dispożizzjonijiet u l-ħtiġiet tad-Direttiva dwar Pensjonijiet Okkupazzjonali u tad-Direttiva dwar is-Solvibbiltà II sakemm din tapplika għal pensjonijiet okkupazzjonali, kif ukoll kull miżura li timplimenta, *standards* tekniċi li jimplimentaw, *standards* tekniċi regolatorji u miżuri simili maħruġa taħtha, kif jista' jkun applikabbli għal skemi tal-irtirar li jkunu nħarġu jew jistgħu jinħarġu taħthom;

(*m*) jipprovdi u jirregola l-mod li bih jiġu vestiti, akkwiżiti jew preservati drittijiet tal-irtirar u kull ħaġa anċillari għal dan;

(*n*) jittrasponi, jimplimenta u, jew jagħti effett lid-dispożizzjonijiet u l-ħtiġijiet ta' Direttivi, regolamenti u kwalunkwe miżura leġiżlattiva oħra tal-Unjoni Ewropea li tkun teħtieġ li tiġi trasposta u, jew implimentata, kif jistgħu jiġu emendati minn żmien għal żmien, inkluži l-miżuri kollha li jimplimentaw, jinħarġu jew li jistgħu jinħarġu taħthom, u li jkollhom x'jaqsmu mad-detenturi ta' liċenzja u oħrajn, kif jista' jiġi speċifikat fihom; kwalunkwe tali regolamenti li jkollhom x'jaqsmu strettament mat-traspożizzjoni jew l-implimentazzjoni kif imsemmi preċedentement, jista' jkun fihom dispożizzjonijiet li jkunu inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ma' kull liġi oħra, u għal dan l-għan jista' jiġi provdut li l-ebda dispożizzjoni f'dan l-Att jew f'xi liġi oħra m'għandha tkun tapplika għal materji li jkunu jaqgħu taħt ir-regolamenti, u f'każ ta' tali inkonsistenza, għandhom jipprevalu dawk id-

dispożizzjonijiet f'tali regolamenti;

(*o*) jipprovdi dwar l-applikazzjoni ta' dispożizzjonijiet speċifiċi tad-Direttiva dwar Pensjonijiet Okkupazzjonali għall-kummerċ ta' provvista ta' pensjonijiet okkupazzjonali ġestiti minn impriżi tal-assigurazzjoni awtorizzati taħt l-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni li jkunu qegħdin imexxu kummerċ fit-tul;

Kap. 403.

(*p*) jipprovdi dwar kull ħaġa inċidentali għal jew konnessa ma' xi wieħed mill-paragrafi hawn qabel;

(*q*) jipprovdi dwar kull ħaġa li tista' jew li għandha tiġi preskritta taħt xi dispożizzjoni ta' dan l-Att.

(2) Imħassar bl-Att *V.2020.85*.

(3) Ir-regolamenti li jsiru taħt dan l-artikolu jistgħu jsiru bla ħsara għal dawk l-eżenzjonijiet jew kundizzjonijiet hekk kif jistgħu jiġu speċifikati fihom, jistgħu jkunu jipprovdu b'mod differenti dwar każijiet, ċirkostanzi jew għanijiet differenti u jistgħu jagħtu lill-awtorità kompetenti dawk is-setgħat ta' adattament tar-regolamenti hekk kif jista' jiġi speċifikat fihom.

(4) Meta jkunu nħarġu regolamenti kif hemm f'dan l-artikolu, l-awtorità kompetenti tista' toħroġ Regoli tal-Pensjonijiet biex jitwettqu aħjar u jiġu implimentati aħjar id-dispożizzjonijiet tar-regolamenti.

(5) L-eżerċizzju ta' setgħat assenjati taħt dan l-artikolu għandu jkun bla ħsara għal kull obbligu jew dritt li joriġina mill-impenni internazzjonali ta' Malta.

TAQSIMA VII

Setgħat Regolatorji u Investigattivi

Setgħat tal-awtorità kompetenti. *Emendat: V.2020.86.*

38. (1) L-amministrazzjoni ta' dan l-Att għandha tiġi vestita fl-awtorità kompetenti. L-awtorità kompetenti għandha twettaq dawk il-funzjonijiet l-oħra li l-Ministru jista' jqis li jkunu adatti f'dak li għandu x'jaqsam mat-tħaddim ta' dan l-Att.

(2) Għall-aħjar twettiq tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, l-awtorità kompetenti tista', minn żmien għal żmien, toħroġ, temenda jew tirrevoka Regoli tal-Pensjonijiet li jkunu jorbtu lil detenturi ta' liċenzja taħt dan l-Att u lil oħrajn hekk kif jista' jiġi hemm speċifikat u jistgħu li jkunu jorbtu lil detenturi ta' liċenzja taħt dan l-Att jew persuni jew sitwazzjonijiet jew persuni u sitwazzjonijiet b'mod ġenerali. Dawk ir-Regoli tal-Pensjonijiet jistgħu jistipulaw ħtiġiet u kundizzjonijiet addizjonali f'dak li għandu x'jaqsam ma' attivitajiet ta' dak id-detentur ta' liċenzja, it-tmexxija tal-kummerċ tagħhom, ir-relazzjonijiet tagħhom mal-membri, benefiċjarji, investituri, mal-pubbliku u partijiet oħra hekk kif jista' jkun japplika, ir-responsabbiltajiet tagħhom lejn l-awtorità kompetenti, il-ħtiġiet ta' rappurtar, riżorsi finanzjarji, adegwatezza tal-kapital u ħtiġiet relatati, u kull ħaġa oħra hekk kif l-awtorità kompetenti tista' tqis li tkun adatta, partikolarment f'dak li għandu x'jaqsam ma' dan li ġej:

(*a*) il-forma legali u l-kostituzzjoni ta' skemi tal-irtirar u,

jew fondi għall-irtirar, ir-regolamentazzjoni, strutturar u maniġġar ta' dawk l-iskemi tal-irtirar u, jew fondi għall-irtirar;

(*b*) il-ħatra u t-tneħħija, kwalifiki u esperjenza tal-Amministratur ta' Skema tal-Irtirar u, jew ta' kull persuna, tkun kif tkun imsejħa, responsabbli għall-operazzjoni, amministrazzjoni u maniġġjar tal-fond għall-irtirar; u kull provditur ta' servizz ta' skema tal-irtirar u fond għall-irtirar bħal dawk;

(*ċ*) is-setgħat u d-dmirijiet tal-Amministratur ta' Skema tal-Irtirar u, jew ta' kull persuna, tkun kif tkun imsejħa, responsabbli għall-operazzjoni, amministrazzjoni u maniġġjar tal-fond għall-irtirar u kull provditur ta' servizz ta' kull skema tal-irtirar u, jew fond għall-irtirar bħal dawk;

(*d*) it-tmexxija u l-valutazzjoni tal-attiv u obbligi tal-iskema tal-irtirar u fond għall-irtirar;

(*e*) ir-restrizzjoni jew projbizzjoni tat-tneħħija libera tal-attiv ta' skema tal-irtirar li jinkwadra f'dik id-deskrizzjoni hekk kif jista' jiġi ordnat, partikolarment meta -

(i) dik l-iskema tal-irtirar tkun naqset milli tistabbilixxi dispożizzjonijiet tekniċi suffiċjenti dwar il-kummerċ kollu jew ikollha attiv insuffiċjenti biex dan ikopri d-dispożizzjonijiet tekniċi;

(ii) dik l-iskema tal-irtirar tkun naqset milli żżomm xi fondi regolatorji tagħha nnifisha hekk kif jista' jkun japplika;

(*f*) ir-rappreżentanza ta' impjegati fi skemi tal-irtirar;

(*g*) li jiġu provduti ħtiġijiet speċifiċi għal skemi tal-irtirar personali;

(*h*) l-għamla u l-kontenut ta' applikazzjonijiet lill-awtorità kompetenti għall-għoti ta' liċenzja jew għal finijiet oħra kif jinsab f'dan l-Att; il-format, kontenut jew emenda ta' xi dokument ta' skema, id-dokument ta' twaqqif ta' fond għall-irtirar, dettalji ta' skemi u dettalji tal-fond;

(*i*) *Imħassar bl-Att V.2020.86;*

(*j*) dispożizzjonijiet dwar ħtiġiet ta' riżorsi finanzjarji li japplikaw għal detenturi ta' liċenzja;

(*k*) ħtiġiet ta' rappurtar u ta' żvelar, inkluża l-preparazzjoni ta' rapporti perjodiċi dwar skemi tal-irtirar u fondi għall-irtirar u l-għoti ta' dawk ir-rapporti lill-awtorità kompetenti, membri, benefiċjarji jew investituri kif jista' jkun il-każ;

(*l*) il-provdiment u li jiġu stabbiliti l-ħtiġiet dwar it-tqegħid f'unitajiet ta' ċertu klassijiet u xorta ta' skemi tal-irtirar u, jew fondi għall-irtirar;

(*m*) li jiġu stabbiliti ċirkostanzi u kundizzjonijiet li

japplikaw dwar it-trasferiment ta' benefiċċji tal-irtirar;

(*n*) li jiġu stabbiliti kundizzjonijiet u ħtiġiet dwar il-ħlas ta' spejjeż minn skemi tal-irtirar u, jew fondi għall-irtirar;

(*o*) li jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet u l-ħtiġijiet li jirrigwardaw il-ħlas lil xi membru, f'każ li dak il-membru ma jibqax impjegat mill-prinċipal;

Kap. 386.

(*p*) mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Kumpanniji, li jiġu stabbiliti l-persuni li jistgħu jagħmluha ta' awdituri ta' detenturi ta' liċenzja jew li jkunu jipprovdu li l-persuni li jistgħu jaġixxu b'dak il-mod ikunu persuni li jkollhom kwalifiki professjonali jew esperjenza hekk kif jista' jiġi stabbilit jew dawk il-persuni l-oħra li jiġu approvati mill-awtorità kompetenti; mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Kumpanniji, billi jagħmlu dispożizzjonijiet li jkollhom x'jaqsmu mal-ħatra, riżenja u tneħħija ta' awdituri ta' detenturi ta' liċenzja u d-dmir ta' detentur ta' liċenzja li jagħmel dokumenti disponibbli lill-awdituri ta' dak id-detentur ta' liċenzja;

(*q*) li jiġu stabbiliti l-persuni li jistgħu jagħmluha ta' attwarji ta' skemi tal-irtirar jew il-provdiment li l-persuni li jistgħu hekk jagħmluha ta' attwarji jkunu persuni li jkollhom kwalifiki professjonali jew esperjenza hekk kif jista' jiġi stabbilit jew dawk il-persuni l-oħra li jkunu approvati mill-awtorità kompetenti; provdimenti dwar il-ħatra, riżenja u tneħħija ta' attwarji ta' skemi tal-irtirar u d-dmir ta' skema tal-irtirar jew Amministratur ta' Skema tal-Irtirar jew kull persuna, tkun kif tkun imsejħa, responsabbli għall-operazzjoni, amministrazzjoni u maniġġar tal-iskema tal-irtirar, li tagħmel dokumenti disponibbli lill-attwarji ta' dik l-iskema tal-irtirar;

(*r*) li jiġu stabbiliti l-inqas livelli u ħtiġiet li għandhom jiġu osservati mid-detenturi ta' liċenza meta jkunu qegħdin joħorġu jew japprovaw reklami kif hemm fl-artikolu 34; inkluż kull provdiment għal dawk l-eżenzjonijiet jew kundizzjonijiet hekk kif jista' jiġi speċifikat u dispożizzjonijiet differenti għal każijiet jew klassijiet differenti ta' każijiet, taħt dawk il-pattijiet u kundizzjonijiet hekk kif jista' jiġi stabbilit; li jimponu dawk il-kundizzjonijiet, limitazzjonijiet u restrizzjonijiet fuq detentur ta' liċenza dwar il-ħruġ, hekk kif tista' tqis li jkun adatt;

(*s*) li jinħarġu Regoli tal-Pensjonijiet biex jiġu regolati skemi tax-xogħol kif stabbiliti minn assoċjazzjonijiet ta' prinċipali;

(*t*) li jinħarġu Regoli tal-Pensjonijiet biex tiġi regolata l-kontribuzzjoni ta' flus jew korrispettiv ieħor għal skemi tal-irtirar;

(*u*) li jinħarġu Regoli tal-Pensjonijiet dwar skemi tal-irtirar okkupazzjonali fejn jiġu trasferiti kull jew parti mill-obbligazzjonijiet, dispożizzjonijiet tekniċi u obbligi u drittijiet oħra, kif ukoll attiv korrispondenti jew ekwivalenti ta' flus lil xi skema tal-irtirar oħra;

(*v*) li jinħarġu Regoli tal-Pensjonijiet li jippermettu lil membru, benefiċjarju, kontributur u lil ġeneralment kull min ikun daħal, jew ġie offrut li jidħol fi skema tal-irtirar, li jirrevoka l-ftehim jew jirtira l-offerta f'dak iż-żmien u b'dak il-mod kif stipulat fir-Regoli msemmija.

Setgħa ta' awtorità kompetenti li tikseb informazzjoni. *Emendat: V.2020.87.*

39. (1) Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe ħaġa oħra li tista' tinsab f'xi dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att, li teħtieġ lil Amministratur ta' skema tal-irtirar, skema tal-irtirar u fond għall-irtirar li jissupplixxu lill-awtorità kompetenti kull informazzjoni jew dokumentazzjoni, l-awtorità kompetenti tista', b'avviż bil-miktub, teħtieġ -

(*a*) lil kontributur, provditur ta' servizz jew persuna li tkun qegħda jew li kienet tipprovdi, jew li tidher li tkun qegħda jew li kienet qegħda tipprovdi servizz lil skema tal-irtirar, fond għall-irtirar jew skema tal-irtirar barranija, jew li tidher li tkun jew li kienet qegħda tiġġestixxi attivitajiet f'dak li għandu x'jaqsam ma' skema tal-irtirar, fond għall-irtirar jew skema tal-irtirar barranija; jew

(*b*) kontributur, provditur ta' servizz jew persuna li tkun ħarġet, jew li tidher li tkun ħarġet reklam li jaqa' taħt id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 34; jew

(*ċ*) kull skema tal-irtirar jew fond għall-irtirar; jew

(*d*) kull kontributur jew provditur ta' servizz ieħor jew kull persuna oħra li tidher li jkollha għandha informazzjoni rilevanti,

biex jagħmel dan kollu li ġej jew xi parti minnu:

(i) li jipprovdi lill-awtorità kompetenti, f'dak iż-żmien u lok u b'dak il-mod li jista' jiġi speċifikat, dik l-informazzjoni u dokumentazzjoni li din tista' teħtieġ, inklużi *records* eżistenti tat-telefon u tat-traffiku ta' *data* dwar xi servizz, dik l-iskema tal-irtirar jew fond għall-irtirar jew reklam kif hawn qabel imsemmi, jew dwar kull persuna li magħha d-detentur ta' liċenza jkollu rabtiet mill-qrib fil-kuntest tat-tifsira tal-artikolu 9;

(ii) li jipprovdi lill-awtorità kompetenti kull informazzjoni jew dokumentazzjoni hawn qabel imsemmija verifikata b'dak il-mod li tista' tispeċifika; jew

(iii) li tattendi quddiem l-awtorità kompetenti, jew quddiem persuna maħtura minnha, f'dak iż-żmien u lok li tista' tispeċifika, biex twieġeb għal domandi u tipprovdi informazzjoni u

dokumentazzjoni dwar kull servizz bħal dak, skema tal-irtirar jew fond għall-irtirar jew reklam jew dwar xi persuna li d-detentur ta' liċenza jkollu rabtiet mill-qrib magħha fil-kuntest tat-tifsira tal-artikolu 9.

(2) L-awtorità kompetenti tista' tagħmel u żżomm kopji ta' kull dokument mogħti jew provdut taħt dan l-artikolu jew estratti minnhom.

(3) Meta l-persuna li tkun meħtieġa tipprovdi informazzjoni jew dokumentazzjoni taħt dan l-artikolu ma jkollhiex l-informazzjoni jew dokumentazzjoni rilevanti, hija għandha tiżvela lill-awtorità kompetenti fejn, mill-aħjar li tkun taf hi, tkun tinsab dik l-informazzjoni jew dokumentazzjoni, u l-awtorità kompetenti tista' teħtieġ lil kull persuna, kemm jekk indikata kif hawn qabel imsemmi kemm jekk mhix, li jkun jidhrilha li jkollha għandha dik l-informazzjoni jew dokumentazzjoni, biex tipprovdiha.

(4) Dikjarazzjoni li ssir, u dokumentazzjoni li tiġi provduta, konformement ma' kull ħtieġa taħt dan l-artikolu tista' tinġieb bi prova kontra l-persuna li tkun qegħda tagħmel id-dikjarazzjoni jew li tkun qegħda tipprovdi d-dokumentazzjoni kif ukoll kontra kull persuna li dawn ikollhom x'jaqsmu magħha.

(5) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu m'għandhomx ikunu japplikaw għal informazzjoni jew dokumentazzjoni li tkun privileġġata kif hemm fid-dispożizzjonijiet tal-artikolu 642 tal-Kodiċi Kriminali.

Kap. 9.

(6) Is-setgħa tal-ħtieġa li tinġieb dokumentazzjoni taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu tkun mingħajr preġudizzju għal kull rahan jew ħlas li xi persuna tista' titlob f'dak li għandu x'jaqsam ma' dik id-dokumentazzjoni.

(7) Meta l-awtorità kompetenti tkun ħatret persuna taħt l-artikolu 40(1), dik il-persuna għandu jkollha, għall-finijiet li twettaq il-funzjonijiet tagħha li joħorġu mill-ħatra tagħha, is-setgħat kollha mogħtija lill-awtorità kompetenti b'dan l-artikolu u ħtieġa li ssir minnu għandha titqies li tkun u li jkollha l-istess forza u effett bħal ħtieġa li ssir mill-awtorità kompetenti.

(8) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-artikolu, detentur ta' liċenzja jista' jkun meħtieġ jippreżenta lill-Bank Ċentrali ta' Malta dik l-informazzjoni li l-Bank jista' raġonevolment jeħtieġ għall-qadi ta' dmirijietu taħt l-Att dwar il-Bank Ċentrali ta' Malta.

Kap. 204.

(9) Is-setgħa li tinkiseb informazzjoni li tkun disponibbli għall-awtorità skont dan l-artikolu dwar il-persuni elenkati fis-subartikolu (1), għandhom ikunu wkoll disponibbli għall-provdituri ta' servizzi ta' funzjonijiet ewlenin esternalizzati jew ta' attivitajiet oħra f'kull waqt.

Ħatra ta' spetturi. *Emendat: V.2020.88.*

40. (1) L-awtorità kompetenti tista', kull meta tqis li jkun meħtieġ jew spedjenti li hekk tagħmel, taħtar spettur jew spetturi biex jinvestigaw u jirrappurtaw dwar l-avvenimenti ta' xi skema tal-irtirar, fond għall-irtirar, provditur ta' servizz, skema tal-irtirar barranija jew persuna, msemmija fl-artikolu 39(1)(*a*) sa (*ċ*) u biex

jirrappurtawlha dwarhom.

(2) Spettur maħtur taħt is-subartikolu (1) -

(*a*) jista' wkoll, jekk jaħseb li jkun hekk meħtieġ jew spedjenti għall-finijiet ta' dik l-investigazzjoni, jinvestiga l-avvenimenti ta' xi skema tal-irtirar, fond għall-irtirar, provditur ta' servizz, skema tal-irtirar barranija jew persuna, imsemmija fis-subartikolu (1);

(*b*) ikollu u jista' jeżerċita s-setgħat kollha mogħtija lill-awtorità kompetenti bl-artikolu 39, u kull ħtieġa magħmula minnu għandha titqies li tkun u li jkollha l-istess forza u effett bħal ħtieġa mill-awtorità kompetenti; u

(*ċ*) jista', u jekk hekk jiġi ordnat li jagħmel mill-awtorità kompetenti għandu, jagħmel rapporti interim u meta jtemm l-investigazzjoni tiegħu huwa għandu jagħmel rapport finali lill-awtorità kompetenti.

(3) L-awtorità kompetenti jkollha s-setgħa tordna li l-ispejjeż kollha ta', u inċidentali għal, investigazzjoni li ssir taħt dan l-artikolu li għandhom jitħallsu mill-skema tal-irtirar, fond għall-irtirar, provditur ta' servizz, skema tal-irtirar barranija jew persuna involuti.

Setgħa li jinħarġu direttivi. *Emendat: V.2020.89.*

41. (1) Mingħajr preġudizzju għal kull setgħa mogħtija lilha bl-artikoli 39 u 40, l-awtorità kompetenti tista', kull meta tqis li jkun hekk meħtieġ, u kemm wara rapport minn spettur maħtur taħt l-artikolu 40 kemm jekk le, tagħti, b'avviż bil-miktub, dawk id-direttivi li tista' tqis li jkunu adatti fiċ-ċirkostanzi; u kull persuna msemmija fl-artikolu 39 li jingħatalha dak l-avviż għandha tobdi, tħares u xort'oħra tagħti effett lil dik id-direttiva fiż-żmien u bil-mod dikjarat fid-direttiva nnifisha jew f'xi direttiva ulterjuri:

Iżda l-awtorità kompetenti tista' tagħti tali direttiva anke meta d-detentur ta' liċenzja, għal kwalunkwe raġuni, ma jibqax iżomm liċenzja maħruġa skont dan l-Att:

Iżda wkoll kull direttiva mogħtija (kif hawn f') skont dan l-artikolu għandha, kemm-il darba l-awtorità kompetenti ma tordnax xort'oħra, tibqa' tapplika wkoll meta d-detentur ta' liċenzja, għal kwalunkwe raġuni, ma jibqax iżomm liċenzja maħruġa skont dan l-Att.

(2) Mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità tad-dispożizzjonijiet hawn qabel imsemmija ta' dan l-artikolu, direttiva taħt dan l-artikolu tista' -

(*a*) teħtieġ li ssir xi ħaġa jew li din ma titħallix issir, jew timponi xi projbizzjoni, restrizzjoni jew limitazzjoni, jew xi ħtieġa oħra, inkluż kull ħtieġa li toħroġ mil-liġijiet tal-Unjoni Ewropea, u li tagħti setgħat, dwar kull transazzjoni jew att ieħor, jew għal kull attiv, jew għal kull ħaġa oħra tkun xi tkun;

(*b*) teħtieġ skema tal-irtirar, jew fond għall-irtirar u kull persuna oħra li tista' toħroġ, tifdi unitajiet jew ishma

fl-iskema tal-irtirar jew fond għall-irtirar, kif jista' jkun il-każ, ittemm milli toħroġ, tifdi unitajiet jew ishma jew kull jew xi kombinazzjoni ta' dawk l-attivitajiet, hekk kif jista' jiġi speċifikat fid-direttiva;

(*ċ*) teħtieġ li kull uffiċjal jew kull min ikollu xi funzjoni li jkollha x'taqsam mad-detentur ta' liċenzja jiġi projibit, temporanjament jew xort'oħra, sospiż milli jwettaq attivitajiet li tingħatalhom liċenzja taħt l-Att, jew li jitneħħa, jew li jitneħħa u jiġi sostitwit minn persuna oħra li tkun aċċettata mill-awtorità kompetenti;

(*d*) teħtieġ lil skema tal-irtirar jew Amministratur ta' Skema tal-Irtirar jew lil xi persuna, tkun kif tkun imsejħa, responsabbli għall-operazzjoni, amministrazzjoni u maniġġjar tal-fond għall-irtirar; għall-irtirar hekk kif japplika, li jagħlaq dik l-iskema tal-irtirar jew fond għall-irtirar sa dik id-data u kif hemm f'dik il-proċedura u dispożizzjonijiet oħra hekk kif jista' jiġi speċifikat fid-direttiva;

(*e*) teħtieġ skema tal-irtirar jew fond għall-irtirar jew provditur ta' servizz jew lil xi persuna li tkun qed tipprovdi jew li kienet qegħda tipprovdi, jew li tidher li tkun jew li kienet qegħda tipprovdi xi servizz, li ttemm l-operazzjonijiet u tagħlaq l-attivitajiet tagħha, kif ikun hemm f'dawk il-proċeduri u ordnijiet hekk kif jistgħu jiġu speċifikati fid-direttiva, li jistgħu jipprovdu dwar il-ħatra ta' persuna biex tieħu pussess u kontroll tad-dokumenti, *records*, attiv u proprjetà kollha li tappartjeni lil jew tkun fil-pussess jew il-kontroll tal-iskema tal-irtirar jew fond għall-irtirar jew provditur ta' servizz jew dik il-persuna l-oħra;

(*f*) teħtieġ it-terminazzjoni ta' kull prattika li tmur kontra d-dispożizzjonijiet adottati fl-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Pensjonijiet Okkupazzjonali.

(3) Meta l-awtorità kompetenti tkun sodisfatta li ċ-ċirkostanzi jkunu hekk jeħtieġu, hija tista' f'kull żmien tippubblika kull direttiva li tkun taħt xi dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu.

(4) Is-setgħa li jingħataw direttivi taħt dan l-artikolu tinkludi s-setgħa li tibdel, timmodifika, iżżid ma' jew tirtira xi direttiva, kif ukoll is-setgħa li toħroġ direttivi ġodda jew ulterjuri.

Proċess ta' rieżami superviżorju ta' skemi tal-irtirar okkupazzjonali. *Miżjud: V.2020.90.*

41A. (1) L-awtorità kompetenti għandha teżamina mill-ġdid l-istrateġiji, il-proċessi u l-proċeduri ta' rappurtar li jkunu stabbiliti minn Amministratur ta' Skema tal-Irtirar, jew skema tal-irtirar okkupazzjonali biex ikunu konformi mal-provvedimenti ta' dan l-Att, u mar-regolamenti u r-Regoli tal-Pensjonijiet maħruġa taħthom filwaqt li titqies id-daqs, ix-xorta, l-iskala u l-kumplessità tal-attivitajiet tal-iskema.

(2) Ir-rieżami li jsir mill-awtorità kompetenti b'mod konformi mas-subartikolu (1) għandu jikkunsidra ċ-ċirkostanzi li fihom l-iskema tal-irtirar okkupazzjonali tkun qiegħda topera, u fejn ikun rilevanti, il-

partijiet li jwettqu l-funzjonijiet ewlenin esternalizzati jew attivitajiet oħrajn għalihom. Ir-rieżami għandu jinkludi l-valutazzjoni tal-elementi li ġejjin:

(*a*) valutazzjoni tal-ħtiġijiet kwalitattivi li jirrigwardaw is-sistema ta' governanza;

(*b*) valutazzjoni tar-riskji li tħabbat wiċċha magħhom l-iskema tal-irtirar okkupazzjonali;

(*ċ*) valutazzjoni tal-kapaċità tal-iskema tal-irtirar okkupazzjonali li tivvaluta u timmaniġġja dawk ir-riskji.

(3) Fejn l-awtorità kompetenti tidentifika xi dgħufija jew nuqqas bħala konsegwenza tal-proċess tar-rieżami superviżorju, hija għandha titlob lill-Amministratur ta' Skema tal-Irtirar okkupazzjonali, jew skema tal-irtirar jirrimedja dik id-dgħufija jew in-nuqqas f'dak iż-żmien u b'dak il-mod, hekk kif jista' jitqies li jkun meħtieġ jew addattat fiċ-ċirkostanzi.

(4) Ir-rieżamijiet, il-valutazzjonijiet u l-apprezzamenti msemmija fis-subartikoli (1) u (2), għandhom isiru regolarment u l-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi l-frekwenza minima u l-iskop tar-rieżami msemmi fis-subartikolu (1) filwaqt li tikkunsidra x-xorta, id-daqs u l-kumplessità tal-attivitajiet tal-Amministratur tal-Iskema tal-Irtirar jew tal-iskema tal-irtirar okkupazzjonali.

Informazzjoni li għandha tiġi provduta għal finijiet superviżorji. *Miżjud: V.2020.90.*

41B. Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-Att, skema tal-irtirar okkupazzjonali għandha tippreżenta lill-awtorità kompetenti dik l-informazzjoni li tkun meħtieġa għall-finijiet ta' superviżjoni, kif jista' jiġi speċifikat permezz ta' regolamenti jew Regoli tal-Pensjonijiet li għandhom ukoll jispeċifikaw iż-żmien sa meta għandha tiġi ppreżentata tali informazzjoni.

Dritt għall-aċċess. *Emendat: V.2020.91.* Kap.386.

42. (1) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Kumpanniji, dwar id-dħul u tfittxija f'xi fond, kull uffiċjal, impjegat jew aġent tal-awtorità kompetenti, wara li jġib prova, jekk ikun meħtieġ jagħmel dan, tal-awtorizzazzjoni li jkollu, jista' jidħol ġewwa xi fond li jkun okkupat minn persuna li tkun ġiet notifikata b'avviż taħt l-artikolu 39 jew li jkollha l-affarijiet tagħha li jkunu qegħdin jiġu investigati taħt l-artikolu 40, għall-fini li jikseb minn hemmhekk l-informazzjoni jew id-dokumenti meħtieġa b'dak l-avviż, jew xort'oħra għall-fini tal-investigazzjoni, u li jeżerċita xi setgħa mogħtija b'dawk l-artikoli.

(2) Meta xi uffiċjal, impjegat jew aġent tal-awtorità kompetenti jkollu tassew għaliex jaħseb li jekk dak l-avviż kif imsemmi fis-subartikolu (1) jkun ġie notifikat, dan ma kienx ser jiġi mħares jew li xi dokumenti li jkun jirrigwarda jkunu ser jitneħħew, jiġu mbagħbsa jew meqruda, dik il-persuna tista', wara li ġġib prova, jekk tkun meħtieġa, tal-awtorità li jkollha, tidħol f'kull fond imsemmi fis-subartikolu (1) għall-fini li minn hemm tikseb kwalunkwe informazzjoni jew dokumenti speċifikati fl-avviż, li jkunu informazzjoni jew dokumenti li setgħu nħtieġu taħt dak l-avviż

imsemmi fis-subartikolu (1).

(3) Għall-finijiet ta' kull azzjoni meħuda taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, l-awtorità kompetenti tista' teħtieġ l-għajnuna tal-Kummissarju tal-Pulizija, li għandu għal dak l-għan jeżerċita dawk is-setgħat li jiġu vestiti fih għall-prevenzjoni ta' reati u l-infurzar tad-dritt u tal-ordni:

Iżda, meta dħul kif imsemmi f'dan l-artikolu jkun jinvolvi xi fond li jkun okkupat għall-iskop ta' abitazzjoni, tali dħul għandu jsir fil-preżenza ta' uffiċjal tal-Pulizija ta' grad mhux inqas minn dak ta' spettur u barra minn hekk m'għandux isir bejn id-disgħa ta' filgħaxija u l-ħamsa ta' filgħodu.

Koperazzjoni ma' awtoritajiet regolatorji barranin u mal-EIOPA. *Emendat: V.2020.92.*

43. (1) L-awtorità kompetenti tista' teżerċita dawn is-setgħat li ġejjin fuq talba jew bil-għan li tassisti lil xi awtorità regolatorja barranija:

(*a*) is-setgħa li timponi, tirrevoka jew tvarja kundizzjonijiet dwar il-liċenzja mogħtija konformement mad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 9(3);

(*b*) is-setgħa li tħassar jew tissospendi liċenzja taħt l-artikolu 10(1);

(*ċ*) is-setgħat li jenħtieġu informazzjoni u dokumentazzjoni taħt l-artikolu 39;

(*d*) is-setgħa li jinħatru spetturi taħt l-artikolu 40;

(*e*) is-setgħat ta' intervent taħt l-artikolu 41;

(*f*) is-setgħat ta' dħul taħt l-artikolu 42;

(*g*) is-setgħa li tiġi komunikata lill-awtorità regolatorja barranija informazzjoni li tkun fil-pussess tal-awtorità kompetenti, kemm jekk b'riżultat tat-twettiq ta' xi setgħa minn dawk hawn qabel imsemmija kemm jekk le.

(2) L-awtorità kompetenti għandha teżerċita setgħat bis-saħħa ta' dan l-artikolu:

(*a*) meta tenħtieġ l-għajnuna mill-awtorità regolatorja barranija għall-fini tal-eżerċizzju ta' xi waħda jew aktar mill-funzjonijiet regolatorji; jew

(b) meta hekk jenħtieġ kif hemm fit-termini tal-impenni internazzjonali ta' Malta; jew

(*ċ*) meta hekk jenħtieġ kif hemm fit-termini ta' impriżi mdaħħla f'kull ftehim bilaterali jew multilaterali għall-iskambju ta' informazzjoni u forom oħra ta' kollaborazzjoni ma' awtoritajiet regolatorji barranin, inkluża ħtieġa li toriġina taħt memorandum ta' qbil magħmul mal-awtorità kompetenti.

(3) L-awtorità kompetenti għandha tikkoopera ma' EIOPA għall-finijiet tad-Direttiva dwar il-Pensjonijiet Okkupazzjonali, skont ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010. L-awtorità kompetenti għandha, mingħajr dewmien, tipprovdi lill-EIOPA l-informazzjoni kollha meħtieġa biex tkun tista' twettaq dmirijietha taħt id-

Direttiva dwar il-Pensjonijiet Okkupazzjonali u taħt ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010, skont l-Artikolu 35 ta' dak ir-Regolament.

TAQSIMA VIII

Appelli, Rimedji, Sanzjonijiet u Kunfidenzjalità

Appelli. *Emendat: V.2020.93.*

44. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, jista' jsir appell quddiem it-Tribunal dwar Servizzi Finanzjarji, stabbilit taħt l-artikolu 21 tal-Att dwar Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta, dwar:

Kap. 330.

(*a*) avviż kif hemm fl-artikoli 4(4), 5(3) u 6(3);

(*aA*) kull kundizzjoni imposta f'liċenzja fit-termini tal-artikolu 9(3);

(*b*) kull nuqqas li applikant jiġi mgħarraf kif hemm fid-dispożizzjonijiet tal-artikolu 9(8);

(*ċ*) kull ċħid, tibdil, tħassir jew sospensjoni ta' liċenzja taħt l-artikoli 9, 10 u 11;

(*d*) kull deċiżjoni taħt l-artikolu 32(5);

(*e*) kull direttiva mogħtija taħt l-artikolu 41; jew

(*f*) kull piena amministrattiva jew miżura oħra imposta taħt l-artikolu 46.

(2) Appell magħmul taħt dan l-artikolu ma jissospendi ebda operazzjoni ta' xi deċiżjoni jew direttiva li jsir appell minnha:

Iżda deċiżjoni biex titħassar liċenzja ma tkunx operattiva sakemm jintemm il-perjodu li fih jista' jsir appell taħt dan l-artikolu u, jekk appell isir f'dak il-perjodu, id-deċiżjoni ssir operattiva mid-data tad-deċiżjoni tal-Tribunal li jkun qed jiċħad l-appell jew mid-data meta l-appell ma jiġix segwit.

(3) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 21 tal-Att dwar Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta għandhom ikunu *mutatis mutandis* japplikaw għal appelli li jsiru quddiem it-Tribunal taħt dan l-Att. Kap. 330.

(4) It-Tribunal tas-Servizzi Finanzjarji għandu jkollu l-ġuriżdizzjoni esklussiva li jisma' appelli fuq l-affarijiet elenkati fis-subartikolu (1).

Setgħat tal-Qorti fil-każ li x'aktarx ikun hemm xi ksur.

45. (1) Jekk, wara li jsir rikors mill-awtorità kompetenti lill-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili, il-Qorti tkun sodisfatta -

(*a*) li persuna x'aktarx tikser xi dispożizzjoni ta' dan l-Att jew ta' regolamenti jew Regoli tal-Pensjonijiet magħmulin taħtu, jew li tkun ser tikser jew tonqos milli tikkonforma ruħha ma' xi kundizzjoni, obbligu, ħtieġa, Regoli tal-Pensjonijiet, jew direttiva magħmulin jew mogħtijin taħt xi dispożizzjoni ta' dan l-Att; jew

(*b*) li persuna tkun kisret xi dispożizzjoni bħal dik jew tkun kisret jew naqset milli tikkonforma ruħha ma' xi kundizzjoni, obbligu, ħtieġa, Regoli tal-Pensjonijiet, jew direttiva u li jistgħu jittieħdu passi biex

jirrimedjaw dak il-ksur jew nuqqas,

il-Qorti tista' tagħti dawk l-ordnijiet li tista' tqis li jkunu adatti biex iżżomm il-ksur jew, kif jista' jkun il-każ, biex teħtieġ li l-persuna msemmija fil-paragrafu (*a*) jew (*b*), jew lil xi persuna oħra li l-Qorti jidhrilha li kienet xjentement involuta fil-ksur, milli tieħu dawk il-passi li l-Qorti tista' tordnalha.

(2) Jekk, meta jsir rikors taħt is-subartikolu (1), il-Qorti tkun sodisfatta li persuna tkun għamlet xi transazzjoni bi ksur ta' xi dispożizzjoni ta' dan l-Att jew ta' xi regolamenti jew Regoli dwar il-Pensjonijiet magħmulin taħtu, il-Qorti tista' tordna lil dik il-persuna u lil kull persuna oħra li l-Qorti jidhrilha li kienet xjentement involuta fil-ksur, li tieħu dawk il-passi li l-Qorti tista' tordnalha biex tqiegħed lura lill-partijiet fil-pożizzjoni li kienu jinsabu fiha qabel ma tkun saret it-transazzjoni.

(3) Jekk, meta jsir rikors taħt is-subartikolu (1), il-Qorti tkun iktar minn hekk sodisfatta li -

(*a*) xi persuna tkun akkumulat profitti bħala riżultat tal-ksur; jew

(*b*) detentur ta' azzjonijiet, kontributur, membru jew benefiċjarju jew investitur ikun ġarrab xi telf jew intlaqat xort'oħra kuntrarju minħabba f'dak il-ksur,

il-Qorti tista' tordna lill-persuna responsabbli għall-ksur li tiddepożita fil-Qorti dak l-ammont li l-Qorti jidhrilha li tkun ekwa fil-qjies ta' kemm isir profitt, telf jew effett kuntrarju kif hawn qabel imsemmi, u tordna li dak l-ammont jitħallas hekk kif il-Qorti tista' tordna lill-persuni li jkunu għamlu transazzjonijiet li minħabba fihom jkunu akkumulaw profitti jew ikunu ġġarrbu telf jew effetti kuntrarji kif hawn qabel imsemmi.

(4) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu il-Qorti tista' tordna lil persuna ġġib dawk il-kontijiet u tagħti dik l-informazzjoni, li jiġu awtentikati b'dak il-mod li l-Qorti tista' tqis li jkun xieraq.

(5) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu jkunu mingħajr preġudizzju għal kull dritt ta' persuna aggravata li tibda proċedimenti direttament dwar xi dritt li dik il-persuna tista' xort'oħra jkollha indipendentement mill-awtorità kompetenti.

Pieni amministrattivi u miżuri oħra. *Emendat: V.2020.94.*

46. (1) Mingħajr preġudizzju għal kull setgħa oħra assenjata lill-awtorità kompetenti kif jinsab f'dan l-Att, meta detentur ta' liċenzja jew uffiċjal, jew xi persuna oħra responsabbli għal detentur ta' liċenzja jikser jew jonqos milli jħares xi kundizzjoni imposta f'liċenzja u, jew meta l-awtorità kompetenti tkun sodisfatta li l-imġiba ta' persuna tkun tikkonsisti fi ksur ta' xi dispożizzjoni ta' dan l-Att, regolamenti jew Regoli tal-Pensjonijiet maħruġin taħtu, inkluż in-nuqqas ta' koperazzjoni f'investigazzjoni, l-awtorità kompetenti tista' b'avviż bil-miktub u mingħajr il-ħtieġa ta' ebda smigħ fil-Qorti timponi fuq id-detentur ta' liċenzja, uffiċjal u, jew persuna oħra kif jista' jkun il-każ, piena amministrattiva ta' mhux iżjed minn mija u ħamsin elf euro (€150,000) għal kull ksur jew nuqqas ta' ħarsien, kif jista' jkun il-każ u, fejn dak il-ksur jew nuqqas ta' konformità jissussisti, piena ulterjuri ta' mhux iżjed minn mija u sittax-il euro (€116) għal kull ġurnata li matulha l-ksur jew nuqqas ta' konformità

jissussisti.

(2) Regoli tal-Pensjonijiet jistgħu jipprovdu li jiġu imposti pieni amministrattivi jew miżuri oħra li jistgħu jiġu imposti mill-awtorità kompetenti fuq detenturi ta' liċenzja jew oħrajn, hekk kif jista' jiġi speċifikat, sew fl-għamla ta' piena fissa, piena għal kull jum, jew it-tnejn flimkien, għal kull ksur tal-imsemmija Regoli tal-Pensjonijiet.

(3) Meta l-awtorità kompetenti timponi piena amministrattiva kif hemm f'dan l-artikolu, dan ikun mingħajr preġudizzju għal kull konsegwenza oħra tal-att jew ommissjoni tal-ħati taħt id-dritt ċivili jew il-liġi kriminali:

Iżda, fil-każijiet kollha fejn l-awtorità kompetenti timponi piena amministrattiva dwar xi ħaġa li tkun saret jew ġiet ommessa milli ssir minn xi persuna u dak l-att jew ommissjoni wkoll jikkostitwixxu reat kriminali taħt dan l-Att, ebda proċedimenti m'għandhom jittieħdu jew jibqgħu jittieħdu kontra dik il-persuna dwar dak ir-reat kriminali.

(4) L-awtorità kompetenti għandha, mingħajr l-ebda dewmien, tippubblika f'dak il-mezz u b'dak il-mod u għal dak it-tul ta' żmien li tista' tistabbilixxi, kull piena amministrattiva jew miżura oħra li tiġi imposta għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u kull regolament jew Regoli tal-Pensjonijiet maħruġin taħthom, u li ma jkun sar l-ebda appell minnhom skont it-termini stipulati. Tali pubblikazzjoni għandha tinkludi informazzjoni fuq it-tip u n-natura tal-ksur u l-identità tal-persuna fiżika jew ġuridika responsabbli għall-ksur.

(4A) Minkejja s-subartikolu (1), l-awtorità kompetenti tista' tiddeċiedi li tiddiferixxi l-pubblikazzjoni, ma tippubblika xejn, jew tippubblika fuq bażi anonima, kwalunkwe piena amministrattiva jew miżura oħra imposta, f'xi ċirkostanza minn dawn li ġejjin:

(*a*) fejn il-pubblikazzjoni tal-identità ta' persuni ġuridiċi, jew l-identità jew id-*data* personali ta' persuni fiżiċi, titqies bħala sproporzjonata mill-awtorità kompetenti, wara apprezzament li jsir f'kull każ, imwettaq dwar il-proporzjonalità tal-pubblikazzjoni ta' dik id-*data*; jew

(*b*) fejn il-pubblikazzjoni tkun tipperikola l-istabbiltà tas-swieq finanzjarji jew ta' xi investigazzjoni li tkun għaddejja.

(5) Meta l-awtorità kompetenti timponi xi miżura amministrattiva kif hemm f'dan l-artikolu, dan isir mingħajr preġudizzju għal kull konsegwenza oħra tal-att jew ommissjoni tal-ħati taħt id-dritt ċivili jew il-liġi kriminali:

Iżda, fil-każijiet kollha fejn l-awtorità kompetenti timponi xi miżura amministrattiva li tikkonsisti f'piena amministrattiva dwar xi ħaġa li tkun saret jew ġiet ommessa milli ssir minn xi persuna u dak l-att jew ommissjoni wkoll jikkostitwixxu reat kriminali taħt dan l-Att, m'għandhom jittieħdu jew jibqgħu jittieħdu ebda proċedimenti kontra dik il-persuna dwar dak ir-reat kriminali.

Obbligu li jingħataw raġunijiet.

47. Meta tkun qegħda teżerċita s-setgħat li għandha msemmija fl-artikoli 41, 43 u 46, l-awtorità kompetenti għandha fid-deċiżjonijiet li tieħu tiddikjara xi jkunu l-motivi li d-deċiżjonijiet tagħha jkunu ġew bażati fuqhom.

Reati. *Sostitwit: V.2020.95.*

48. Kull persuna li:

(*a*) għall-fini li tikseb xi liċenzja taħt dan l-Att, jew konformament ma' xi dispożizzjoni ta' dan l-Att, ta' xi regolamenti jew Regoli tal-Pensjonijiet magħmulin taħthom, jew ta' xi kundizzjoni, obbligazzjoni, ħtieġa jew Regoli tal-Pensjonijiet jew direttiva magħmula jew mogħtija kif imsemmi preċedentement, tagħti informazzjoni jew tagħmel stqarrija jew dikjarazzjoni li tkun taf li mhix eżatta, falza jew qarrieqa f'xi partikular materjali, jew bi traskuraġni tagħti informazzjoni jew tagħmel stqarrija jew dikjarazzjoni li mhux eżatta, jew li tkun falza jew qarrieqa f'xi partikular materjali;

(*b*) xjentement tkun parti mit-tmexxija ta' xi skema tal-irtirar jew fond għall-irtirar jew attività li teħtieġ liċenzja bil-ħsieb li twettaq frodi jew għal għan frawdolenti;

(*ċ*) permezz ta' xi dikjarazzjoni, wegħda jew tbassir li tkun taf li jkunu qarrieqa, foloz jew li jingannaw, jew permezz ta' ħabi diżonest ta' xi fatti materjali, jew b'għemil traskurat (kemm jekk diżonest jew xort'oħra) ta' xi dikjarazzjoni, wegħda jew tbassir li jkunu qarrieqa, foloz jew li jingannaw, tħajjar jew tittanta tħajjar lil xi persuna oħra tidħol jew toffri li tidħol fl-iskema tal-irtirar jew fond għall-irtirar;

(*d*) bil-ħsieb li tevita l-kxif tal-għemil ta' reat taħt dan l-Att, kull regolamenti jew Regoli tal-Pensjonijiet maħruġin taħthom, tneħħi, teqred, taħbi jew b'mod frawdolenti tibdel xi ktieb, dokument jew karta oħra; jew

(*e*) bil-ħsieb tfixkel lil xi persuna fit-twettiq tad-dmirijiet li jkollha taħt dan l-Att jew kull regolamenti jew Regoli tal-Pensjonijiet magħmulin taħthom,

tkun ħatja ta' reat.

Pieni. *Emendat: V.2020.96.*

49. Meta persuna tinsab ħatja ta' reat taħt id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 48, hija teħel meta tinsab ħatja tar-reat, multa ta' mhux iżjed minn erba' mija u sitta u sittin elf euro (€466,000) jew priġunerija għal mhux iżjed minn erba' snin, jew dik il-multa u priġunerija flimkien.

Proċedimenti kriminali. *Emendat: V.2020.97.*

50. (1) Ma jistgħu jinbdew ebda proċedimenti għal reat taħt dan l-Att u kull regolamenti magħmulin taħtu, għandhom jibdew mingħajr il-kunsens ta' tal-Avukat Ġenerali.

(2) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u kull regolamenti magħmulin taħtu m'għandhom jaffettwaw l-ebda proċeduri kriminali li jistgħu jitressqu taħt xi liġi oħra.

51. *Imħassar bl-Att V.2020.98.*

Dikjarazzjoni pubblika dwar imġiba ħażina.

Kunfidenzjalità. *Sostitiwit V.2020.99.*

52. (1) L-informazzjoni li tinkiseb mill-awtorità kompetenti jew mill-uffiċjali, l-impjegati, l-aġenti, inklużi l-uffiċjali, l-impjegati jew l-aġenti preċedenti, kif ukoll mill-ispetturi, l-awdituri, l-attwarji u l-esperti li jaġixxu għan-nom tal-awtorità kompetenti għall-finijiet ta', jew skont xi dispożizzjoni ta' dan l-Att, jew ta' xi regolament jew Regoli tal-Pensjonijiet magħmulin taħthom, jew fl-eżekuzzjoni ta' xi funzjonijiet taħt xi waħda mill-imsemmija dispożizzjonijiet, għandha titqies bħala kunfidenzjali u għandha titħares bid-dmir tas-segretezza professjonali.

(2) Mingħajr preġudizzju għall-każijiet li jaqgħu taħt il-liġi kriminali, il-persuni msemmija fis-subartikolu (1) m'għandhomx jiżvelaw informazzjoni miksuba minn skema tal-irtirar, fond għall-irtirar, jew provditur ta' servizz li jkollhom liċenzja taħt l-Att, kemm-il darba dak l-iżvelar ta' informazzjoni ma jsirx f'forma sommarja jew aggregata, biex hekk ma tkunx tista' tiġi aċċertata l-identità ta' tali skema, li għaliha tkun tirreferi dik l-informazzjoni:

Iżda dawk il-persuni jistgħu jiżvelaw informazzjoni kunfidenzjali fi proċeduri ċivili jew kummerċjali fejn skema tal-irtirar, fond għall-irtirar jew provditur ta' servizz jkunu qegħdin jiġu stralċjati b'mod obbligatorju.

(3) Meta l-awtorità kompetenti tkun qiegħda tipproċessa *data* personali għall-finijiet tal-Att u ta' xi regolamenti u Regoli tal-Pensjonijiet maħruġin taħtu, għandha tagħmel dan skont ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' *data* personali u dwar il-moviment liberu ta' tali *data*, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data), kif emendat minn żmien għal żmien.

Użu ta' informazzjoni kunfidenzjali. *Miżjud: V.2020.100.*

52A. (1) Fejn l-awtorità kompetenti tirċievi informazzjoni kunfidenzjali taħt dan l-Att u regolamenti jew Regoli tal-Pensjonijiet maħruġin taħthom, din tista' biss tuża tali informazzjoni kunfidenzjali fil-kors ta' dmirijietha u għall-għanijiet li ġejjin:

(*a*) biex tivverifika li l-kundizzjonijiet biex tinbeda l-attività għall-għoti ta' benefiċċji tal-irtirar jitħarsu mill-iskema tal-irtirar qabel ma tibda l-attivitajiet tagħha;

(*b*) biex tiffaċilita s-sorveljanza tal-attivitajiet tal-iskema tal-irtirar, inkluża s-sorveljanza ta' dispożizzjonijiet tekniċi, is-solvenza, is-sistema ta' governanza u l-informazzjoni provduta lil membri u lil benefiċjarji, kif applikabbli;

(*ċ*) biex timponi miżuri korrettivi, inklużi sanzjonijiet amministrattivi;

(*d*) biex tippubblika indikaturi ewlenin ta' prestazzjoni għall-iskemi individwali kollha tal-irtirar okkupazzjonali, li jistgħu jassistu lil membri u lil benefiċjarji meta jieħdu deċiżjonijiet finanzjarji dwar il-pensjoni tagħhom, fejn dan ikun permess li jsir mid-dritt nazzjonali;

(*e*) f'appelli minn deċiżjonijiet tal-awtorità kompetenti skont l-artikolu 44;

(*f*) fi proċedimenti fil-qorti relatati ma' dispożizzjonijiet tal-Att, regolamenti u, jew Regoli tal-Pensjonijiet maħruġin taħthom.

(2) L-artikoli 52 u 52A tal-Att għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għad-dritt ta' inkjesta mogħti lill-Parlament Ewropew bl-Artikolu 226 tat-Trattat fuq il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, b'mod konformi mal-Artikolu 54 tad-Direttiva dwar Pensjonijiet Okkupazzjonali.

Kooperazzjoni fid-dmirijiet superviżorji u skambju ta' informazzjoni. *Mižjud: V.2020.100.*

52B. (1) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikoli 52 u 52A, l-awtorità kompetenti:

(*a*) fit-twettiq tal-funzjonijiet superviżorji tagħha, għandha tiskambja informazzjoni ma':

(i) awtoritajiet regolatorji barranin;

(ii) awtoritajiet responsabbli għas-superviżjoni ta' korpi fis-settur finanzjarju u organizzazzjonijiet finanzjarji oħra u ma' awtoritajiet responsabbli għas-superviżjoni ta' swieq finanzjarji;

(iii) awtoritajiet jew korpi li jkollhom responsabbiltà biex iżommu l-istabbilità tas-sistema finanzjarja fi Stati Membri bl-użu ta' regoli makroprudenzjali;

(iv) korpi involuti fl-istralċ tal-iskemi tal-irtirar u fi proċeduri oħra simili;

(v) korpi ta' rijorganizzazzjoni jew awtoritajiet li jkollhom l-għan li jħarsu l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja;

(vi) persuni responsabbli biex jagħmlu verifiki statutorji tal-kontijiet tal-iskemi tal-irtirar, impriżi tal-assigurazzjoni u ta' istituzzjonijiet finanzjarji oħra;

(vii) awtoritajiet responsabbli biex jissorveljaw il-korpi involuti fl-istralċ tal-iskemi tal-irtirar u proċeduri oħra simili;

(viii) awtoritajiet responsabbli biex jissorveljaw lill-persuni inkarigati li jagħmlu verifiki statutorji tal-kontijiet tal-iskemi tal-irtirar, impriżi tal-assigurazzjoni u istituzzjonijiet finanzjarji oħra;

(ix) attwarji indipendenti tal-iskemi tal-irtirar li jkunu qegħdin jagħmlu superviżjoni fuq dawk l-iskemi u l-korpi responsabbli biex jissorveljaw lil dawk l-attwarji;

(*b*) għandha tiżvela lil korpi li jamministraw l-istralċ ta' skema tal-irtirar, dik l-informazzjoni li tkun meħtieġa għat-twettiq ta' dmirijiethom.

(2) Kull informazzjoni provduta mill-awtorità kompetenti lill-awtoritajiet, korpi jew persuni msemmija fis-subartikolu (1)(a)(i) sa (vi), għandha tkun soġġetta għad-dmir tas-segretezza professjonali.

(3) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikoli 52 u 52A, l-awtorità kompetenti tista' tgħaddi informazzjoni għall-finijiet tal-eżerċizzju tal-kompiti rispettivi tagħhom lil dawn li ġejjin:

(*a*) lill-Bank Ċentrali ta' Malta, lill-banek ċentrali tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (inkluż il-Bank Ċentrali Ewropew) u korpi oħra li jkollhom funzjoni simili fil-kapaċità tagħhom bħala awtoritajiet monetarji;

(*b*) fejn ikun xieraq, awtoritajiet pubbliċi nazzjonali oħra responsabbli biex jissorveljaw sistemi ta' pagament; u

(*ċ*) il-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku, l-EIOPA, l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) stabbiliti bir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea dwar Titoli u Swieq) stabbiliti bir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

(4) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu u tal-artikoli 52Ċ u 52D, l-awtoritajiet jew il-korpi msemmija fis-subartikolu (4), għandhom jikkomunikaw lill-awtorità kompetenti kull informazzjoni li l-awtorità kompetenti teħtieġ għall-finijiet tal-artikolu 52A.

(5) Kull informazzjoni provduta mill-awtorità kompetenti skont is-subartikolu (4) jew li tiġi riċevuta mill-awtorità kompetenti skont is-subartikolu (5), għandha tkun soġġetta għad-dmir tas-segretezza professjonali.

Żvelar ta' informazzjoni kunfidenzjali relatata ma' skemi tal-irtirar okkupazzjonali. *Mižjud: V.2020.100.*

52Ċ. (1) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikoli 52(1), 52(2), 52A u 52D(1), l-awtorità kompetenti tista' tiskambja informazzjoni ma' dipartimenti oħra tal-amministrazzjoni tal-gvern ċentrali responsabbli għall-infurzar ta' liġijiet dwar is-superviżjoni ta' skemi tal-irtirar okkupazzjonali, istituzzjonijiet ta' kreditu, istituzzjonijiet finanzjarji, servizzi ta' investiment u impriżi tal-assigurazzjoni, jew spetturi li jaġixxu għan-nom ta' dawk id-dipartimenti, iżda:

(*a*) tali żvelar għandu jsir biss fejn ikun meħtieġ għal raġunijiet ta' kontroll prudenzjali u l-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni ta' skemi tal-irtirar okkupazzjonali li jfallu; u

(*b*) mingħajr preġudizzju għas-subartikolu (3), persuni li jkollhom aċċess għal tali informazzjoni jkunu soġġetti għad-dmir tas-segretezza professjonali.

(2) Kull informazzjoni miksuba permezz ta' xi verifika fuq il-post għandha tiġi żvelata lid-dipartimenti msemmija fis-subartikolu (1), unikament bil-kunsens espress tal-awtorità kompetenti li minnha tkun oriġinat l-informazzjoni, jew tal-awtorità regolatorja barranija tal-pajjiż fejn tkun saret il-verifika fuq il-post.

(3) L-awtorità kompetenti tista' tiżvela informazzjoni kunfidenzjali li jkollha x'taqsam mas-superviżjoni prudenzjali ta' skema tal-irtirar okkupazzjonali lil kumitati ta' inkjesta parlamentari nazzjonali jew lil qrati ta' awdituri nazzjonali u korpi nazzjonali oħra inkarigati mill-inkjesti, fejn ikunu ġew sodisfatti l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(*a*) il-korpi jkunu kompetenti taħt id-dritt nazzjonali li jinvestigaw jew jiflu bir-reqqa l-azzjonijiet ta' awtoritajiet responsabbli għas-superviżjoni ta' skemi tal-irtirar okkupazzjonali jew ta' liġijiet dwar tali superviżjoni;

(*b*) l-informazzjoni tkun strettament meħtieġa sabiex tiġi sodisfatta l-kompetenza msemmija fil-paragrafu (a);

(*ċ*) il-persuni li jkollhom aċċess għall-informazzjoni jkunu soġġetti għall-ħtiġijiet tas-segretezza professjonali;

(*d*) jekk l-informazzjoni toriġina minn xi Stat Membru ieħor, dik l-informazzjoni għandha tiġi żvelata bil-ftehim espliċitu tal-awtoritajiet regolatorji barranin li ttrasmettewha u dan unikament għall-finijiet li dwarhom dik l-Awtorità' tkun tat il-kunsens tagħha.

Kundizzjonijiet għall-iskambju ta' informazzjoni. *Mižjud: V.2020.100.*

52D. (1) Għall-iskambju ta' informazzjoni taħt is-subartikoli (1) sa (3) tal-artikolu 52B tal-Att, it-trasmissjoni ta' informazzjoni taħt is-subartikoli (4), (5) u (6) tal-artikolu 52B, u l-iżvelar ta' informazzjoni taħt l-artikolu 52Ċ, għandhom jiġu sodisfatti dawn il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(*a*) l-informazzjoni għandha tiġi skambjata, trasmessa jew żvelata bil-għan li ssir sorveljanza jew superviżjoni;

(*b*) l-informazzjoni riċevuta għandha tkun soġġetta għad-dmir tas-segretezza professjonali;

(*ċ*) meta l-informazzjoni toriġina minn xi Stat Membru ieħor, din m'għandhiex tiġi żvelata mingħajr il-ftehim espliċitu tal-awtorità regolatorja barranija minn fejn din toriġina u, fejn ikun xieraq, dan għandu jsir unikament għall-finijiet li dik l-awtorità tkun tat il-kunsens tagħha.

(2) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 52A, l-awtorità kompetenti tista' tiskambja informazzjoni mal-awtoritajiet jew il-korpi responsabbli għall-iżvelar u l-investigazzjoni ta' ksur tal-liġi dwar il-kumpanniji applikabbli għal impriżi *sponsor*, għall-finijiet li tissaħħaħ l-istabbiltà u l-integrità tas-sistema finanzjarji, iżda:

(*a*) l-informazzjoni għandha tkun intiża għall-għan ta' identifikazzjoni, investigazzjoni u skrutinju kif imsemmija fl-artikolu 52Ċ(3)(a);

(*b*) l-informazzjoni riċevuta għandha tkun soġġetta għad-dmir tas-segretezza professjonali;

(*ċ*) meta l-informazzjoni toriġina minn xi Stat Membru ieħor, din m'għandhiex tiġi żvelata mingħajr il-ftehim espliċitu tal-awtorità regolatorja barranija minn fejn din toriġina u, fejn ikun xieraq, unikament għall-finijiet li l-awtorità tkun qablet magħhom.

(3) Meta l-awtoritajiet jew korpi msemmija fis-subartikolu (2) iwettqu l-kompiti ta' skoperta jew ta' investigazzjoni tagħhom bl-għajnuna ta' persuni maħtura, minħabba fil-kompetenza speċifika tagħhom u għal dak il-għan speċifiku, u li ma jkunux impjegati fis-settur pubbliku, għandha tapplika l-possibbiltà ta' skambju ta' informazzjoni kif provdut fl-artikolu 52Ċ(3).

Kooperazzjoni mal-EIOPA u mal-Kummissjoni Ewropea. *Miżjud: V.2020.100.*

52E. (1) L-awtorità kompetenti għandha tikkoopera mal-EIOPA skont ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 u mal-Kummissjoni Ewropea għall-finijiet tad-Direttiva dwar Pensjonijiet Okkupazzjonali u biex tiġi faċilitata s-superviżjoni tal-operat tal-iskemi tal-irtirar.

(2) L-awtorità kompetenti għandha tipprovdi lill-EIOPA b'kull informazzjoni li tkun meħtieġa biex din twettaq dmirijietha taħt id-Direttiva dwar Pensjonijiet Okkupazzjonali u r-Regolament (UE) Nru 1094/2010, skont l-Artikolu 35 tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010.

(3) L-awtorità kompetenti għandha tgħarraf lill-EIOPA u lill-Kummissjoni Ewropea b'kull diffikultà maġġuri li tirriżulta mill-applikazzjoni tad-Direttiva dwar Pensjonijiet Okkupazzjonali u l-

Kummissjoni Ewropea, l-EIOPA u l-awtorità kompetenti għandhom jeżaminaw tali diffikultajiet kemm jista' jkun malajr, biex tkun tista' tinstab soluzzjoni xierqa.

TAQSIMA IX

Mixellanji

Esklużjoni ta' responsabbiltà.

53. *Imħassar bl-Att V.2020.101.*

Notifiki ta' avviżi. *Emendat: V.2020.102.*

54. Avviż jew dokument ieħor li għandu jingħata jew jiġi notifikat taħt dan l-Att, jew regolamenti jew Regoli tal-Pensjonijiet magħmulin taħtu, għandu jitqies li jkun debitament ingħata jew ġie notifikat lil persuna jekk -

(*a*) ikun ġie kunsinnat lilha; jew

(*b*) ikun tħalla fl-indirizz li hija tkun tat lill-awtorità kompetenti, jew fl-aħħar indirizz magħruf tagħha; jew

(*ċ*) ikun intbagħtilha bil-posta jew *e-mail* f'xi wieħed mill-indirizzi hawn qabel imsemmija; jew

(*d*) fil-każ ta' korp ta' persuni, sew magħqud sew mhux magħqud, jew ta' skema tal-irtirar jew fond għall-irtirar, jekk dan ikun ingħata jew ġie notifikat b'xi mod hawn qabel imsemmi jew lil skema tal-irtirar jew fond għall-irtirar, Amministratur ta' Skema tal-Irtirar, xi persuna, tkun kif tkun imsejħa, responsabbli għall-operazzjoni, amministrazzjoni u maniġġar tal-fond għall-irtirar, segretarju, skrivan, *manager*, jew ekwivalenti tagħhom, jew lil xi kontributur jew lil xi direttur jew membru ta' xi persuna, tkun kif tkun imsejħa, responsabbli għall-operazzjoni, amministrazzjoni u maniġġar tal-iskema tal-irtirar jew fond jew rappreżentant maħtur.

Tħassir tal-Att li Jirregola Fondi Speċjali. Kap. 450.

55. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 56, l-Att li Jirregola Fondi Speċjali, qiegħed b'dan jiġi mħassar mingħajr preġudizzju għal kull ħaġa li saret jew li tista' ssir taħt dak l-Att, salv kull awtorizzazzjoni, approvazzjoni jew ordni meħudin jew mibdijin taħtu, li għandhom jibqgħu jkunu validi u fis-seħħ, bħallikieku dik l-awtorizzazzjoni, approvazzjoni jew ordni jkunu ttieħdu jew inbdew taħt dan l-Att.

Kap. 450.

(2) Bla ħsara għas-subartikolu (1), u kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma tkunx teħtieġ xort'oħra, kull referenza għall-Att li Jirregola Fondi Speċjali, użata f'kull liġi, regolament, regola jew dokument ieħor qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan l-Att għandha titqies li tkun referenza għal dan l-Att.

Setgħa li għandu Ministru biex jagħmel arranġamenti transitorji. *Emendat: V.2020.103.* Kap. 450.

56. (1) Il-Ministru, li jaġixxi bil-parir tal-awtorità kompetenti, jista', b'regolamenti, jagħmel dispożizzjonijiet transitorji rigward dawk il-persuni li, fid-data effettiva ta' dan l-Att, kienu reġistrati taħt l-Att li Jirregola Fondi Speċjali, u, mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak hawn qabel imsemmi, jista', b'dawk ir-regolamenti, partikolarment jordna perjodu li fih dawk il-persuni għandhom japplikaw għal liċenza taħt dan l-Att.

(2) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 55, kull detentur ta' liċenza taħt l-Att li Jirregola Fondi Speċjali, għandu mhux iżjed tard mill-perjodu preskritt skont is-subartikolu (1), jikkonforma ruħu mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew inkella jtemm milli jkompli jwettaq l-attivitajiet li dik il-liċenza tkun inħarġet għalihom, u dik il-persuna għandha sa dak il-perjodu preskritt jew sakemm tikkonforma ruħha mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, skont liema jaħbat l-ewwel, tibqa' tiġi regolata bid-dispożizzjonijiet tal-Att li Jirregola Fondi Speċjali. Kap. 450.

(3) Meta persuna ttemm milli tkompli twettaq l-attivitajiet li jkollha liċenza dwarhom billi dik il-persuna ma tkunx, fid-data preskritta, ikkonformat ruħha mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, dik il-persuna għandha ttemm dawk l-attivitajiet b'seħħ immedjat u l-awtorità kompetenti tista' timponi dawk il-kondizzjonijiet li tista' tqis li jkunu adatti fiċ-ċirkostanzi.

(4) Il-Ministru, li jaġixxi fuq il-parir tal-awtorità kompetenti, jista, b'regolamenti jagħmel dispożizzjonijiet transitorji rigward dawk il-persuni li jkunu ngħataw rikonoxximent mill-awtorità kompetenti taħt l-artikolu 7 tal-Att dwar Pensjonijiet tal-Irtirar u, mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak imsemmi preċedentement, jista' permezz ta' tali regolamenti, b'mod partikolari jippreskrivi perjodu li fih amministraturi ta' *back-office* għandhom iċedu r-rikonoxximent tagħhom, bla ħsara għal dawk il-kundizzjonijiet u l-ħtiġijiet, kif jista' jiġi preskritt. Kap. 514.

SKEDA

(Artikolu 6)

ATTIVITAJIET LI JEĦTIEĠU LIĊENZA

1. Amministrazzjoni ta' Skema tal-Irtirar

   - amministrazzjoni tal-operazzjoni ta' skema tal-irtirar.

2. Servizzi ta' Kustodju jew *Trustee*

   - li tagħmilha ta' kustodju jew *trustee* ta' skema tal-irtirar
   - li tagħmilha ta' kustodju jew *trustee* ta' fond għall-irtirar.

3. Maniġġar tal-Investiment

   - maniġġar tal-attiv ta' skema tal-irtirar
   - maniġġar tal-attiv ta' fond għall-irtirar.

Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, maniġġar tal-investiment tfisser li timmaniġġa jew taqbel li timmaniġġa attiv li jkun jappartjeni għal skema tal-irtirar jew fond għall-irtirar f'isem skema tal-irtirar jew fond għall-irtirar jekk dak l-attiv ikun jikkonsisti fi jew jinkludi xi strument wieħed jew aktar jew l-arranġamenti għall-immaniġġar tagħhom ikunu tali li l-persuna tista' timmaniġġa dak l-attiv biex tinvesti f'xi strument wieħed jew aktar.

Referenza f'din l-Iskeda għal skema tal-irtirar jew għal fond għall-irtirar għandha tkun ukoll tinkludi referenza għal arranġament simili jew ekwivalenti stabbilit barra minn Malta fil-kuntest tat-tifsira tal-artikolu 6.